



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 בדצמבר 2021

1478

ב' בטבת התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021 306

הצעת חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021

פרק א': הגדרות

1. בחוק זה – הגדרות

"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

דבריו הסבר

מהעיקרון שלפיו התנהגויות חמורות ראוי שתקבע לגביהן עבירה פלילית. יצוין, כי גם במדינות מערביות אחרות התקבלה הכרעה עקרונית ולפיה בשל אופיין, עבירות תעבורה מסוימות ראוי שיטופלו במישור המינהלי ולא במישור הפלילי.

השני, רכיב חשוב במניעת תאונות דרכים הוא אכיפה של עבירות תעבורה המתבצעת בעיקר על ידי משטרת ישראל, וכפועל יוצא מכך גם העמדה לדין של אלה המפרים את דיני התעבורה. עבירות תעבורה מוגדרות היום בישראל כעבירות פליליות, והן נידונות בבתי משפט לתעבורה. בשנת 2018 ניתנו בישראל כ-1.2 מיליון דוחות תעבורה (מתוכם למעלה ממיליון דוחות ברירת משפט), ונפתחו כ-140,000 הליכים פליליים בבתי המשפט לתעבורה. זאת, על פי נתונים מתוך דוח שנתי של הנהלת בתי המשפט לשנת 2018.

הקמת בית דין לתעבורה והעברת הטיפול בעבירות תעבורה מסוג ברירת משפט למישור המינהלי, נועדה להתמודד עם העומס הגדול שקיים כיום במערכת אכיפת דיני התעבורה בכללותה, ובייחוד בבתי המשפט לתעבורה, שהם בתי משפט פליליים. עומס זה צפוי להתגבר בעתיד, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והרחבת השימוש באמצעי אכיפה אוטומטיים, שנועדו להגדיל את הסיכוי להיתפס ובכך להכווין את התנהגותם של משתמשי הדרך. לפיכך, הקמת בית דין לתעבורה נועדה להקל את העומס על ידי הסטת חלק מן התיקים לבירור במסלול יעיל יותר במסלול המינהלי.

לנוכח האמור לעיל, הגיע הצוות הבין-משרדי לכלל מסקנה, כי המשפט הפלילי אינו נותן פתרון הולם לאכיפת עבירות מסוג ברירת משפט, שלא מחייבות ממילא התייצבות לפני שופט וקיום הליך פלילי, וכי אכיפה מינהלית מלאה עשויה לתת פתרון טוב יותר שיאפשר הן הגברה של אכיפת דיני התעבורה והן מתן שירות טוב יותר לציבור.

המנגנון שעוצב במסגרת הצעת החוק נועד לתת ביטוי לעקרונות לעיל, ולהתוות את השינוי התפיסתי בכל הנוגע למעמד הראוי של מעשים אלה, שמוצע להגדירם כהפרות תעבורה. האכיפה של הפרות תעבורה תהיה באמצעי אכיפה מינהלי שימשמש ככלי חלופי למשפט הפלילי.

לפי המוצע, הקנס בשל הפרות אלה יוטל על ידי גורם מינהלי ("מפקח" כהגדרתו בחוק המוצע), ובמידת הצורך,

מטרת החוק המוצע להפוך חלק מעבירות התעבורה כהגדרתן בפקודת התעבורה אשר קבועות כיום כעבירות "ברירת משפט" ומנויות בצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 (להלן – צו התעבורה). ל"הפרות תעבורה" שיטופלו במישור המינהלי חלק המישור הפלילי כפי שנעשה כיום. כמו כן מוצע להסמיך את שר המשפטים להקים בית דין מינהלי לתעבורה, אחד או יותר, תחת משרד המשפטים, שידון בעררים המוגשים על הליכים אלה (להלן – בית דין לתעבורה).

הוראות הצעת החוק מבוססות על ההמלצות שנכללו בדוח הצוות הבין-משרדי לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה מסוג ברירת משפט, בראשות שני נשיאי בתי משפט השלום ובהשתתפות נציגים ממשרד המשפטים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה), משרד האוצר, המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל והנהלת בתי המשפט (להלן – הצוות הבין-משרדי). הצוות הבין-משרדי הוקם מכוח החלטת ממשלה 3437 מיום כ"ד בטבת התשע"ח (11 בינואר 2018). דוח הצוות הבין-משרדי פורסם בחודש סיוון התשע"ף, יוני 2020 (להלן – דוח הצוות או הדוח).

נקודת המוצא של הצעת החוק נשענת על שני אדנים מרכזיים שעליהם עמד דוח הצוות:

האחד, עבירות מסוג ברירת משפט נחשבות גם כיום לעבירות שניתן להסתפק בשלהן בקנס, והן אינן מחייבות התייצבות לפני שופט וקיום הליך פלילי מלא בבית משפט על כל הכרוך בכך. הן מתאפיינות בכך שמקבל הדוח שמואשם בעבירה כזו יכול לבחור אם לשלם את הקנס הקבוע בו, או לבקש להישפט בהליך פלילי לפני בית משפט לתעבורה, שהוא בית משפט שלום שמכניהם בו שופטי תעבורה שמונו לפי הוראות סעיף 26 לפקודת התעבורה. זאת, בהתחשב בשיקולי עומס במערכת המשפט, אשר משליכים על יכולתה לתפקד באופן תקין, ומידת ההרתעה של מערכת האכיפה. נוסף על כך נכללות בעבירות אלה עבירות רגולטוריות גרידא, כגון אי-החזקת מסמכים או איחור בחידוש רישיונות, שאינן מגלמות בהכרח סכנה ישירה מאופן נהיגתו של בעל הרכב. דוגמאות נוספות לעבירות ברירת משפט הן נסיעה במהירות גבוהה מהמותר בנסיבות מסוימות, שימוש במכשיר סלולרי בזמן נהיגה, אי-חגירת חגורת בטיחות ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

הגדרת עבירות אלה כ"הפרות תעבורה", שיטופלו במישור המינהלי, תהלים את מידת חומרתן, ולא תסטה

"בית משפט לעניינים מקומיים" – כמשמעותו בסימן ד' בפרק ב' לחוק בתי המשפט;

"בית דין לתעבורה" – כמשמעותו בסעיף 12;

"בית משפט שלום לענייני תעבורה" – כמשמעותו בפקודת התעבורה;

"בעל", "חניה", "עבירת תעבורה", "רכב", "רשות הרישוי" – כהגדרתם לפי פקודת התעבורה;

"הודעה על החלטה להטיל קנס", "החלטה להטיל קנס" – כמשמעותן בסעיף 4(א);

"החלטה סופית להטיל קנס" – החלטה סופית של בית דין לתעבורה או פסק דין של בית משפט, המאשרים החלטה להטיל קנס, ורואים מפר שחלות לגביו הוראות סעיף 9(ב) או (ד) כמי שניתנה לגביו החלטה סופית להטיל קנס;

ד ב ר י ה ס ב ר

"בעל" – אחד מאלה:

(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;

(2) לענין רכב שיש עליו הסכם שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות או הסכם מכר – האדם המחזיק ברכב מכוח ההסכם;

(3) לענין רכב הרשום על שם חבר בני אדם – מנהל פעיל, שותף או עובד מינהלי בכיר בחבר, האחראים לאותו רכב;

(4) לענין רכב הרשום על שם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס – הורו או מי שמונה אפוטרופוס, לפי הענין.

"עבירת תעבורה" – עבירה על פקודה זו ועל התקנות, לרבות חוקי העזר שהותקנו לפיה;

"רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;

"רשות הרישוי" – עובד משרד התחבורה שמונה כדין להיות סגן מנהל כללי לתנועה במשרד התחבורה, לרבות עובד ציבור אחר, שהוא אצל לו מסמכותו כרשות הרישוי לשטח המדינה כולה או לחלק ממנו, לענין פלוני או לסוג של עניינים; בהגדרה זו, "עובד ציבור" – עובד בשירות המדינה, קצין בצבא הגנה לישראל או מי שממלא תפקיד של קצין כאמור, או קצין במשטרת ישראל;

המונח "חניה" – מוגדר בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה), כך:

"חניה" – העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

"החלטה סופית להטיל קנס" – מוצע להגדיר החלטה סופית של בית דין לתעבורה או פסק דין של בית משפט, המאשרים החלטה להטיל על מפר קנס בשל הפרת תעבורה, כהחלטה

יתנהל דיון משפטי לפני ערכאה מינהלית. היתרון של המישור המינהלי לעומת המישור הפלילי, טמון ביעילות הפעלתו של המנגנון המוצע, המאפשר תגובה מהירה להפרה המינהלית ומסייע בכך ליצירת הרתעה ולהחזרת המפוקח לציות לדיני התעבורה. ההפרות שמתאימות להתברר במסלול זה הן הפרות שקל יחסית להיווכח בקיומן, אינן מחייבות בירור עובדתי מורכב, ויתר על כן – אינן דורשות בירור של יסוד נפשי שאינו רלוונטי בהקשר של עבירות התעבורה שמוצע להגדירן כהפרות תעבורה.

מנגד, ובמובחן מאמצעי אכיפה חלופית אחרים כדוגמת עיצומים כספיים המנותקים מההליך הפלילי, הפרות תעבורה אינן מנותקות לחלוטין מההליך הפלילי. במסגרת הצעת החוק, אין כוונה לבטל את עבירות התעבורה הפליליות הקבועות כיום בשל התנהגויות שיוגדרו בחוק המוצע כהפרות תעבורה, אלא לקבוע הליך אכיפה מינהלי כבירית מחדל. לצד ברירת מחדל זו, מוצעות הוראות שנועדו לתת פתרון למקרים שבהם מתגלה חומרה מיוחדת שמצדיקה ניהול הליך פלילי (ראו סעיף 2(ב) ו-3(ג) להצעת החוק). מנגנון זה נועד לתת ביטוי לייחודן של התנהגויות אלה, שמצד אחד מסדירות תחומי התנהלות יום-יומיים, אינן פוגעות באופן ממשי במוסר ונעדרות אופי פלילי מובהק (אינן mala per se); ומצד שני, מהוות התנהגויות מסוכנות, מסכנות חיים, שיש הצדקה לאוסרן. במובן זה, ההתנהגויות שבהן עסקינן מצויות בטווח שבין המשפט הפלילי למשפט המינהלי. בהתאם, החוק המוצע נועד לעצב מודל זה, תוך מציאת נקודת האיזון בין המאפיינים והשיקולים השונים.

פרק א': הגדרות

סעיף 1 מוצעות הגדרות למונחים שבהם נעשה שימוש בחוק המוצע. בין השאר, מוצע להגדיר מונחים אלה:

"בעל", "חניה", "עבירת תעבורה", "רכב", "רשות הרישוי" – מוצע להגדיר מונחים אלה בהתאם להגדרתם לפי פקודת התעבורה;

המונחים "בעל", "עבירת תעבורה", "רכב" ו"רשות הרישוי" מוגדרים בסעיף 1 לפקודת התעבורה, כך:

"הפרת תעבורה" – הפרה של הוראה לפי פקודת התעבורה המנויה בחלק ב' לתוספת הראשונה, למעט הפרה כאמור שכתוצאה ממנה או בקשר עימה נגרמה תאונה דרכים שבה נפגע אדם או ניוזק רכוש;

"השגה" – כמשמעותה בסעיף 8;

"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992¹;

"חוק בתי המשפט" – חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984²;

"חוק המרכז לגביית קנסות" – חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995³;

"חוק המרשם הפלילי" – חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981⁴;

"חוק לייעול הפיקוח והאכיפה" – חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016⁵;

"חוק סדר הדין הפלילי" – חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982⁶;

"חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998⁷;

"יום ההמצאה" – היום שבו הומצאה למפר הודעה על החלטה להטיל קנס בהתאם להוראות סעיף 5;

"מפקח" – שוטר, וכן מי שהוסמך למפקח לפי הוראות פרק ו'.

ד ב ר י ה ס ב ר

מההגדרה "הפרת תעבורה". זאת, מכיוון שמרבית העבירות שאליהן מופנים סעיפים 37 עד 39 לפקודת התעבורה אינן צפויות להוות הפרת תעבורה לפי החוק המוצע, מאחר שסעיפים אלה מתייחסים להרשעה בעבירה ומשכך אינם רלוונטיים במעבר להליך מינהלי ומכיוון שממילא יהיה ניתן לתת פתרון, במידת הצורך, לחומרה העולה במצבים המפורטים בסעיפים 37 עד 39 לפקודת התעבורה באמצעות החריגים האחרים המוצעים בהצעת החוק, כדוגמת חריג שיקול הדעת הקבוע בסעיף 2(ג);

"מפקח" – מוצע כי שוטר יהיה מפקח לעניין החוק המוצע, וכן גורמים נוספים המוסמכים לשמש מפקחים בהתאם להוראות פרק ו' המוצע. כך מוצע כי פקח שהוסמך לפי סעיף 3 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (להלן – חוק לייעול הפיקוח), לאכיפת עבירות תעבורה בתחומי רשות מקומית, ישמש מפקח לפי חוק זה לגבי הפרות תעבורה שהן עבירות תעבורה המנויות בתוספת הראשונה לחוק לייעול הפיקוח, כולן או חלקן. כמו כן מוצע כי עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 2א7(ב) לפקודת התעבורה, ישמש מפקח לגבי הפרות תעבורה שהן עבירות תעבורה המנויות בתוספת

סופית להטיל קנס, וכן לקבוע חזקה שלפיה במקרים שבהם רואים את המפר כאילו הודה בביצוע הפרת התעבורה לפי הוראות סעיף 9(ב) או (ד) יראו אותו כמי שניתנה לגביו החלטה סופית כאמור;

"הפרת תעבורה" – הגדרה זו נועדה לשם מתן ביטוי למעבר מן המישור הפלילי שבו נעשה שימוש במונח "עבירות תעבורה", למישור המינהלי. מינוח זה מבוסס על המלצות הצוות הבין-משרדי, אשר התייחס במסגרת דוח הצוות ל"הפרות תעבורה מינהליות". לפי המוצע, הפרות התעבורה יפורטו בחלק ב' לתוספת הראשונה. המנגנון המוצע לאופן שינוי התוספת האמורה נקבע בסעיף 3(ד) להצעת החוק. נוסף על כך, מוצע לקבוע סייג בהגדרה ולפיו הפרה של הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת הראשונה שכתוצאה ממנה או בקשר עימה נגרמה תאונה דרכים שבה נפגע אדם או ניוזק רכוש לא תהווה הפרת תעבורה, ומכאן שהוראות החוק המוצע לא יחולו עליה. סייג זה מבוסס על סעיף 2 לצו התעבורה. יצוין, כי במסגרת צו התעבורה יש החרגה גם של עבירה "כאשר חלים עליה סעיפים 37 עד 39 לפקודת התעבורה", הקובעים מקרים שבהם נקבעה פסילת מינימום. מוצע שלא לעגן בחוק המוצע החרגה זו

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התש"ף, עמ' 86.

² ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התש"ף, עמ' 287.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התש"ף, עמ' 14.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

⁵ ס"ח התשע"ו, עמ' 1214; התשע"ז, עמ' 1017.

⁶ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ט, עמ' 319.

⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

”מרשם התעבורה המינהלי” – כמשמעותו בסעיף 29(א);

”ערר” – כמשמעותו בסעיף 18;

”פקודת התעבורה” – פקודת התעבורה [נוסח חדש]⁸;

”תובע” – כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי;

”תקנות התעבורה” – תקנות התעבורה, התשכ”א–1961⁹.

פרק ב': קנס בשל הפרת תעבורה

2. (א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי אדם ביצע הפרת תעבורה (בחוק זה – מפר), רשאי הוא להטיל על המפר קנס בשל הפרת התעבורה, בדרך מינהלית, לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – קנס בשל הפרת תעבורה); לענין זה, ”אדם” – מי שמלאו לו שנים עשרה שנים.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), היה למפקח יסוד סביר להניח כי אדם ביצע הפרת תעבורה וכי התקיימו נסיבות מחמירות הקשורות באותו אדם או בביצוע הפרת התעבורה, יודיע המפקח לאותו אדם כי יוגש נגדו אישום ותימסר לו הזמנה למשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי; לענין זה, ”נסיבות מחמירות” – כפי שנקבעו בהוראות מאת ראש מחלקת תנועה של משטרת ישראל בהסכמת שר המשפטים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, ופורסמו ברשומות, וכן באתר האינטרנט של משטרת ישראל בעברית ובערבית.

(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום בשל עבירת תעבורה המהווה הפרת תעבורה, אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את ביורו המשפט, ובלבד שטרם הומצאה למפר הודעה על החלטה להטיל קנס.

דבריו הסבר

– חוק העונשין), אשר קובע כי ”לא יישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו שנים עשרה שנה“.

כאמור, סעיף קטן זה דורש כי למפקח יהיה ”יסוד סביר להניח” כי אדם ביצע הפרת תעבורה. נטל ראיתי מסוג זה מקובל בהקשרים דומים. כך, במסגרת סעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), שעוסק באכיפת עבירות קנס, נדרש יסוד להניח כי אדם פלוגי עבר עבירה של ברירת משפט, לשם מסירת הודעת תשלום קנס, כך גם בסעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ”ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), נדרש יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לשם הטלת קנס מינהלי. נוסף על כך, נעשה שימוש במינוח זה בחקיקה הקובעת הוראות בדבר עיצומים כספיים.

לבסוף, ההגדרה ”קנס בשל הפרת תעבורה”, נועדה לשם הבחנה בין קנס לפי חוק זה, שהוא קנס המוטל בדרך מינהלית ועל בסיס החלטה מינהלית, לבין קנס במובנו הפלילי. יצוין, כי בדומה לענייננו גם קנס המוטל מכוח חוק העבירות המינהליות הוא קנס שניתן להטילו בדרך מינהלית, אלא ששם מדובר בקנס המתברר, במידת הצורך, במסגרת הליך פלילי.

האחת עשרה לפקודת התעבורה. הסמכת הגורמים האמורים לשמש מפקחים נדרשת לנוכח העובדה כי כבר כיום הם מוסמכים לפי החוק לייצג הפיקוח ופקודת התעבורה לאכף עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט, אשר מוצע להגדירן כהפרות תעבורה לפי החוק המוצע, וכדי למנוע מצב שבו אותה התנהגות ממש תיאכף בדרכים שונות, כתלות בגורם האכיפה.

פרק ב': קנס בשל הפרת תעבורה

סעיף 2 סעיף זה נועד לקבוע את הבסיס לשינוי המוצע בהצעת החוק, והוא מעבר מאכיפת עבירות תעבורה במישור הפלילי לאכיפת הפרות תעבורה במישור המינהלי.

בהתאם, מוצע בסעיף קטן (א) לקבוע כי אם היה למפקח יסוד סביר להניח כי אדם ביצע הפרת תעבורה, רשאי הוא להטיל עליו קנס בשל הפרת התעבורה, בדרך מינהלית (להלן – קנס בשל הפרת תעבורה). שיעור הקנס יהיה בהתאם למוצע בסעיף 3, וכתוצאה מהחלטה כאמור יירשמו לחובתו של בעל הרישיון נקודות, בהתאם לשיטת הניקוד לפי סעיף 69א לפקודת התעבורה. מוצע להחיל הוראות חוק זה על אדם שמלאו לו שנים עשרה שנים, וזאת בדומה לסעיף 134 לחוק העונשין, התשל”ז–1977 (להלן

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; התשע”ט, עמ' 318.

⁹ ק”ת התשכ”א, עמ' 1425; התשפ”ב, עמ' 134.

(א) שיעור הקנס בשל הפרת תעבורה יהיה השיעור הנקוב בטור ב' בחלק א' לתוספת הראשונה לצד דרגת הקנס הנקובה בטור א' בחלק האמור אשר נקבעה לאותה הפרת תעבורה בחלק ב' לתוספת האמורה.

(ב) בוצעה ברכב הפרת תעבורה ובעל הרכב או מי שהוכח כי הוא המחזיק לפי הוראות סעיף 27 לפקודת התעבורה הוא תאגיד, יהיה שיעור הקנס בשל הפרת התעבורה גבוה פי ארבעה משיעור הקנס בשל אותה הפרה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן האחריות להפרת התעבורה אינה חלה על תאגיד כאמור לפי הוראות סעיף 27 לפקודת התעבורה; לעניין זה, "הפרת תעבורה" – למעט הפרת חניה.

(ג) (1) היה המפר עבריין תנועה מועד, יהיה שיעור הקנס בשל הפרת תעבורה גבוה פי שניים משיעור הקנס כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין; לעניין זה, "עבריין תנועה מועד" – מי שביצע בתוך שלוש שנים שקדמו לביצוע אותה הפרה, שתי הפרות תעבורה או עבירות תעבורה, לפחות, והתקיים לגבי הפרות התעבורה או עבירות התעבורה הקודמות המפורט להלן, לפי העניין:

(א) לעניין הפרת תעבורה קודמת – ניתנה לגביה החלטה סופית להטיל קנס;

(ב) לעניין עבירת תעבורה קודמת – התקיים אחד מאלה:

(1) הוא שילם בשלה קנס או הורשע בביצועה;

דברי הסבר

על הטלת קנס מינהלי. זאת, מתוך הבנה כי לא ניתן בגדר חקיקה ראשית לתת פתרון לכל המקרים החריגים האפשריים. כך, למשל, במקרים שבהם מדובר באירוע אחד המכיל הפרת תעבורה או כמה הפרות תעבורה לצד עבירת תעבורה מסוג הזמנה לדין, יהיה ניתן לאחד את הטיפול בכל המעשים הנובעים מאותו אירוע תחת הדין הפלילי, בין במסגרת הזמנה לדין ובין במסגרת כתב אישום שיוגש לבית משפט לתעבורה. סעיף זה מבוסס על סעיף 228(ד) לחוק סדר הדין הפלילי.

סעיף 3 בסעיף זה מוצע להסדיר את שיעור הקנס שיוטל על מפר בשל הפרת תעבורה.

סעיף קטן (א) קובע את הכלל המוצע, ולפיו שיעור הקנס בשל הפרת תעבורה יהיה בהתאם לדרגת הקנס שנקבעה לצידה של אותה הפרת תעבורה בחלק ב' לתוספת הראשונה. דרגות הקנס מפורטות בחלק א' לתוספת האמורה. מנגנון זה מבוסס על הוראות צו התעבורה.

סעיף קטן (ב) מבוסס על סעיף 30(ג) לפקודת התעבורה, ונועד להתאים את גובה הקנס למקרים שבהם בוצעה ברכב הפרת תעבורה ובעל הרכב או מי שהוכח שהוא המחזיק ברכב הוא תאגיד. ההוראה המוצעת עושה שימוש בחוקה הקבועה בסעיף 27 לפקודת התעבורה, אשר חלה גם בכל הנוגע להפרת תעבורה, בהתאם לתיקון העקיף בפקודת התעבורה המוצע בסעיף 37(א) להצעת החוק.

סעיף קטן (ג) מבוסס על סעיף 7 לפרק ההמלצות בדוח, המתייחס להפרות תעבורה רבות (רצדיביזם). בהתאם להמלצת הצוות הבין-משרדי, יוטל כפל קנס במקרה של רצדיביזם, כלומר ביצוע הפרות תעבורה רבות בתקופת

סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) נועדו להסדיר את היחס בין הפרה מינהלית לבין עבירות תעבורה ואת המקרים החריגים שבהם על אף המעבר למישור המינהלי, תהיה הצדקה להגיש אישום. במסגרת ההסדר החקיקתי, עלה צורך לתת פתרון גם לאותם מקרים חריגים שבהם לנוכח חומרת המעשים המיוחסים לאדם יש הצדקה לנקוט הליך הפלילי, כלומר להגיש אישור ולמסור לאדם הזמנה למשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (ובענייננו – לבית משפט לתעבורה). עם זאת, ולנוכח התכליות העומדות בבסיס ההסדר המוצע, הכוונה היא לשמור אפשרות זו לנסיבות חריגות ביותר. כדי לתת פתרון למקרים חריגים מצד אחד, ועקב הרצון לצמצם למינימום המוצדק את המקרים שבהם יוגש אישום בשל מעשה שנכלל בתוספת הראשונה כנוסחה המוצע וליצור אחידות באכיפה, ומצד שני – מוצע כי "נסיבות מחמירות" ייקבעו על ידי ראש מחלקת תנועה של משטרת ישראל, בהסכמת שר המשפטים ושר התחבורה. יצוין, כי הוראה זו מבוססת על סעיף 29 לפקודת התעבורה (הוראות דומות קבועות כיום גם בסעיף 228(ג) לחוק סדר הדין הפלילי ובסעיף 15 לחוק העבירות המינהליות).

עוד מוצע לקבוע בהוראת המעבר שבסעיף 47(ב) המוצע, כי נסיבות מחמירות שנקבעו לפי סעיף 29(ב) לפקודת התעבורה ואשר עמדו בתוקפן ערב תחילתו של החוק המוצע, יראו אותן כנסיבות מחמירות לעניין הפרת תעבורה לפי אותן תקנות, עד לקביעת הוראות חלופיות לפי הוראות סעיף 2(ב) לחוק המוצע.

סעיף קטן (ג) נועד לשמר את שיקול דעת התביעה להגיש במקרים המתאימים כתב אישום, חלק מתן הודעה

(2) הוא לא שילם בשלה קנס וחלפו המועדים להגשת השגה או בקשה להישפט לפי סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי, והוא לא הגיש בקשה כאמור או שנדחתה בקשתו כאמור.

(2) בסעיף קטן זה –

“הפרת תעבורה” – למעט הפרת חניה;

“עבירת תעבורה” – למעט עבירת חניה.

(ד) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה, ורשאי הוא לקבוע דרגות קנס שונות להפרת תעבורה בהתחשב בנסיבות ביצועה.

פרק ג': החלטה להטיל קנס בשל הפרת תעבורה

4. (א) החליט מפקח להטיל על מפר קנס בשל הפרת תעבורה, לפי סעיף 2(א) (בחוק זה – החלטה להטיל קנס). ימציא למפר הודעה על החלטתו (בחוק זה – הודעה על החלטה להטיל קנס); הודעה על החלטה להטיל קנס תהיה בטופס שקבע שר המשפטים ותכיל, בין השאר, את הפרטים האלה:

(1) שם המפר ומענו;

(2) תיאור תמציתי של העובדות המהוות את הפרת התעבורה;

(3) המקום והזמן שבהם בוצעה הפרת התעבורה;

(4) הוראות החיקוק שבהן נקבעה ההפרה;

(5) הקנס המוטל בשל הפרת התעבורה, דרכי תשלומו והתקופה לתשלומו;

ד ב ר י ה ס ב ר

הפרות התעבורה הרלוונטיות לחוק המוצע והן דרגות הקנס המתאימות. מנגנון זה מבוסס על המנגנון הקבוע בסעיף 30 לפקודת התעבורה לעניין עבירות תעבורה שהן עבירות מסוג ברירת משפט. ככלל, בהתאם להמלצות הצוות הבין-משרדי, עבירות תעבורה מסוג “ברירת משפט” אשר קבועות כיום בצו התעבורה, יהיו הפרות תעבורה מינהליות ויפורטו בחלק ב' של התוספת הראשונה. דרגות הקנס הקבועות בצו התעבורה, ייקבעו בחלק א' של התוספת הראשונה. המנגנון המוצע יחליף למעשה את צו התעבורה שהותקן מכוח סעיף 30 האמור בהקשר זה יצוין, כי הצוות הבין-משרדי ציין בדוח כי ייתכן שבהמשך יהיה מקום לבחון העברת עבירות תעבורה נוספות למסלול של הפרה מינהלית, לרבות עבירות מסוג “הזמנה לדין” ועבירות חניה. בהתאם, המנגנון המוצע נועד לאפשר את הגמישות הנדרשת לשם עדכון התוספת לפי הצורך.

פרק ג': החלטה להטיל קנס בשל הפרת תעבורה

סעיף 4 סעיף 4 קובע הוראות לעניין הודעה על החלטה להטיל קנס בשל הפרת תעבורה, שתומצא למפר.

סעיף קטן (א) מפרט את פרטי המידע שעל מפקח לכלול בהודעה כאמור, וזאת בדומה לפרטים הנדרשים בהודעה על הטלת קנס מינהלי לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות. יצוין, כי בחלק מפרטים אלה, מוצע לפרט את מספר הנקודות שירשמו לחובתו של המפר בשל ההפרה, אם הדבר רלוונטי. בהקשר זה, מוצע לתקן את סעיף 69א

זמן מוגדרת. בסעיף זה מוצע לעגן את המלצת הצוות הבין-משרדי ולהגדיר “עברייני תנועה מועד”. הוראה דומה קבועה בסעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, אשר קובע אפשרות לקבוע קנס מינהלי בשיעור שונה לעבירה חוזרת או נוספת. נוסף על כך, סעיף 30(ב) לפקודת התעבורה מקנה גם הוא סמכות לקבוע שיעורי קנס שונים לעבירת קנס חוזרת. ההתייחסות לשתי עבירות או הפרות תעבורה קודמות, מבוססת על נתוני המשטרה שמהם עולה כי בשנת 2019 כ-136,000 אנשים קיבלו דוח בשל ביצוע עבירת תעבורה מסוג ברירת משפט שהוא הדוח השלישי בתוך שלוש שנים. כמות דוחות זו מהווה כ-12% מכלל דוחות ברירת המשפט שנרשמו. נוסף על כך, ממחקרים שערכה המשטרה עולה קורלציה בין נהגים שנרשמו לחובתם דוחות תנועה קודמים לבין מעורבות בתאונות דרכים, ובייחוד תאונות דרכים קטלניות, ובפלילים. פרק הזמן של שנתיים נספר ביחס למועד ביצוע הפרת התעבורה, והתנאים המנויים בסעיף לעניין הפרות התעבורה או עבירות התעבורה הקודמות נסמכים על סעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות. לבסוף, יובהר, כי הפרות תעבורה או עבירות תעבורה קודמות יכולות להיות נוספות או חוזרות. כלומר, הן יכולות להיות עבירות תעבורה או הפרות תעבורה מאותו סוג, או עבירות תעבורה או הפרות תעבורה מסוגים שונים, ואף שילוב של עבירות והפרות.

סעיף קטן (ד) קובע את המנגנון המוצע לשינוי התוספת הראשונה לחוק המוצע, שבמסגרתה ייקבעו הן

(6) מספר הנקודות שנקבע לגבי הפרת התעבורה לפי הוראות פקודת התעבורה אשר יירשמו לחובתו של המפר בשל ההפרה, וכן דרכי התקשרות עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כאמור בסעיף 69א(ה) לפקודת התעבורה, כפי שמסרה רשות הרישוי;

(7) יידוע המפר על האפשרות לשלם את הקנס או להגיש ערר או השגה, והתקופות לכך.

(ב) מפקח יצרף להודעה על החלטה להטיל קנס צילום ממכשיר אכיפה שעליו נסמכת ההחלטה להטיל קנס, אם קיים, ואם לא ניתן לצרפו להודעה כאמור – פירוט של הדרכים לקבלת צילום כאמור; לעניין זה, "מכשיר אכיפה" – מכשיר המשמש למטרת תיעוד של ביצוע עבירות תעבורה והפרות תעבורה, בלבד.

5. המצאת הודעה על החלטה להטיל קנס (א) הודעה על החלטה להטיל קנס תומצא למפר באחת מהדרכים האלה:

(1) במסירה לידי המפר בסמוך לביצוע הפרת התעבורה;

(2) במשלוח בדואר רשום לפי מענו של המפר;

(3) לעניין הפרת תעבורה שהיא הפרה של הוראה האוסרת על העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק – ניתן גם להצמיד לרכב את ההודעה על החלטה להטיל קנס; הודעה כאמור תהיה מופנית אל המפר בלא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד; לא שולם קנס בשל הפרת תעבורה במועד שנקבע בהודעה על החלטה להטיל קנס שהוצמדה לרכב לפי פסקה זו, ולא הוגשו לגביה השגה או ערר בתוך התקופה להגשתם, תומצא למפר הודעה חדשה במסירה לידי המפר או במשלוח בדואר רשום לפי מענו.

ד ב ר י ה ס ב ר

יצוין כי מען ההמצאה מתייחס להמצאה הראשונית של ההודעה על החלטה להטיל קנס. אם תיסתר החזקה הקבועה בסעיף 227 לפקודת התעבורה ולפיה בעל הרכב הוא הנהג ברכב, יהיה על המפקח להמציא את ההודעה כאמור למחזיק.

ההוראה הקבועה בסעיף קטן (ג) מוצעת בהתאם להמלצות הוועדה המייעצת לשר המשפטים לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), בעניין חקירת קטינים, בראשות שופטת בית המשפט המחוזי (בדימוס) תחיה שפירא (להלן – ועדת שפירא), ובהתאם להוראות תזכיר חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון) (חקירת קטינים), התשע"ו–2016, שהוכן במשרד המשפטים, ופורסם להערות הציבור במאי 2016. לפי המלצות ועדת שפירא, יש לשלוח לאחד מהורי הקטין העתק מההודעה על הטלת קנס כדי ליידעם על כך זאת, הן בשל עקרון השמירה על מעורבות ההורים בחיי ילדיהם הקטינים והן בשל העובדה כי במרבית המקרים ההורה הוא אשר נדרש לשלם את הקנסות, ולעיתים נודע לו על הטלת הקנס רק בשלב האכיפה ולאחר צבירת ריביות ופיגורים. עם זאת, לא יהיה באי-המצאת ההעתק להורה כדי לפגוע בחוקיות ההודעה על החלטה להטיל קנס.

לפקודת התעבורה, כך שהשיטה לרישום נקודות תחול גם על הפרות תעבורה (סעיף 16/37) לחוק המוצע).

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי מפקח יצרף להודעה על החלטה להטיל קנס צילום המעיד על ביצוע הפרת התעבורה, אם קיים, ואם לא ניתן לצרפו להודעה כאמור – פירוט של הדרכים לקבלת צילום כאמור. יצוין, שחובה זו חלה על צילומים ממכשירי אכיפה בלבד, המשמשים למטרות תיעוד של ביצוע עבירות והפרות תעבורה בלבד, ולא על צילומים אחרים המשמשים את המשטרה לצרכיה, כגון מצלמות גוף.

סעיף 5 מוצע לעגן בחוק את דרכי ההמצאה של הודעה על החלטה להטיל קנס. ההסדר המוצע מבוסס על סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי. זאת, לצד התאמות שנובעות מהוראות פרטניות שחלות כיום לגבי עבירות תעבורה, ובהן: חזקת ההמצאה הקבועה בתקנה 44 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד–1974 (שאינה דורשת אישור מסירה), ומוצע לעגנה בסעיף קטן (ב), והאפשרות להמצאה על דרך הצמדה שקבועה כיום בתקנה 41 לתקנות האמורות ומוצע לעגנה בסעיף קטן (א)3).

(ב) נשלחה למפר הודעה על החלטה להטיל קנס בדואר רשום כאמור בסעיף קטן (א), יראו את ההודעה כאילו הומצאה כדין אם חלפו 15 ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, אלא אם כן הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה כאמור מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ג) נמסרה הודעה על החלטה להטיל קנס לפי סעיף קטן (א) לידי מפר שהוא קטין, או נשלחה הודעה כאמור בדואר רשום למפר שהוא קטין ומענו אינו המען הרשום של הורה, יישלח העתק מההודעה כאמור להורה של הקטין; ואולם אין בהוראה זו כדי לפגוע בתוקפה של הודעה על החלטה להטיל קנס שהומצאה לקטין בלא שליחת העתק ממנה להורה כאמור.

תקופות המצאת
הודעה על החלטה
להטיל קנס

6. (א) לא תומצא הודעה על החלטה להטיל קנס אם עברה שנה מיום ביצוע ההפרה, וטרם נשלחה בשלה הודעה כאמור; ואולם אם הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות להפרה לפי סעיף 27 לבקורת התעבורה, ניתן להמציא הודעה על החלטה להטיל קנס בשל ההפרה למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצועה.

(ב) הייתה הפרת תעבורה הפרה שהיסוד הסביר לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיפים 27א או 27א2 לבקורת התעבורה, לא תומצא הודעה על החלטה להטיל קנס בשל ההפרה אם עברו ארבעה חודשים מיום ביצועה וטרם נשלחה הודעה כאמור.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות להפרה לפי סעיף 27 לבקורת התעבורה, ניתן להמציא הודעה על החלטה להטיל קנס בשל ההפרה למי שנהג ברכב אם לא עברה שנה מיום ביצוע ההפרה או אם לא עברו ארבעה חודשים מהמועד שבו הוכיח בעל הרכב כי לא חלה עליו אחריות כאמור, לפי המאוחר, ובלבד שלא עברו שנתיים מיום ביצועה.

תיקון הודעה על
החלטה להטיל קנס

7. (א) גורם מוסמך רשאי לתקן הודעה על החלטה להטיל קנס או להפיק הודעה חדשה, אם נוכח מיוזמתו או לפי בקשה, כי נפלה טעות בהודעה כאמור או שקרתה תקלה בנוגע להפקתה או לשליחתה; לענין זה, "גורם מוסמך" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לענין הודעה על החלטה להטיל קנס שהומצאה בידי שוטר – מי שהמפקח הכללי של משטרת ישראל הסמיכו לכך;

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע להבהיר, כי מועד שליחת הודעה על החלטה להטיל קנס (להבדיל מיום ההמצאה) קוטע את מרוץ הזמנים להמצאת ההודעה כאמור, וזאת בדומה למצב הקיים כיום לנוכח חוק המסירה הקבועה בתקנה 44 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974.

לכסוף, נמצא כי אין צורך בהעתקת ההסדר הקיים כיום בסעיף 225א(1)(2) לחוק סדר הדין הפלילי בדבר רכב חדש או רכב מהסוג שקבע שר התחבורה, וזאת משום שהרציונל שעמד מלכתחילה מאחורי קביעת הוראה זו אינו רלוונטי עוד.

סעיף 7 בסעיף זה מוצע לקבוע את סמכותו של גורם מוסמך, כהגדרתו בסעיף, לתקן הודעה על החלטה להטיל קנס או להוציא הודעה חדשה. הוראה זו מבוססת על סעיפים 229(ו) ו-2(ז) לחוק סדר הדין הפלילי, אשר קובעים הוראות בדבר הגשת בקשה לתובע לפטור מתשלום תוספת פיגור. זאת, מכיוון שהנפקות המעשית של הוצאת הודעה על הטלת קנס חדשה היא "איפוס"

סעיף 6 הסעיף המוצע מבוסס על סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי, אשר קובע הוראות ייחודיות בדבר מועדי המצאה בעבירות קנס, ומתייחס התייחסות מיוחדת לעבירת תעבורה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום. במסגרת הסעיף מוצע לשמר את ההבחנה הקבועה בין הפרת תעבורה לבין הפרת תעבורה שמבוססת על צילום. זאת, באשר אם מדובר בהפרת תעבורה מצולמת, המצאת הודעה על החלטה להטיל קנס בפער זמן גדול מביצוע המעשה תפגע בהרתעה ותקשה על האפשרות לשחזר מי נהג ברכב. בהקשר זה יצוין, כי אחת התכליות שעמדו בבסיס המלצות הצוות הבין-משרדי הייתה ליצור הליך יעיל ומהיר יותר, וככל שמתרחקים מהאירוע היעילות של האכיפה יורדת. יובהר, כי יש לקרוא הוראה זו, בין השאר, על רקע פסיקת בתי המשפט, אשר דחו בנסיבות מסוימות ניסיון להסתמך על חלוק התקופה להמצאת הודעת תשלום, במקרים שבהם העיכוב נגרם לנוכח התנהלותו של הנאשם (רע"פ 8593/18 אברהם נ' עיריית רעננה (פורסם באר"ש, 8.4.2019)).

(2) לעניין הודעה על החלטה להטיל קנס שהומצאה בידי פקח או עובד הרשות המקומית כאמור בסעיף 27 – היועץ המשפטי של הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך;

(3) לעניין הודעה על החלטה להטיל קנס שהומצאה בידי עובד ציבור שהוסמך לפי סעיף 28 – מי ששר התחבורה והבטיחות בדרכים הסמיכו לכך.

(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תהיה בכתב, ויצורפו לה המסמכים הנוגעים לעניין, ורשאי גורם מוסמך לדרוש מהמבקש תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בבקשה; גורם מוסמך רשאי להחליט בבקשה על יסוד הבקשה בלבד.

(א) מפר רשאי להגיש לגורם מוסמך השגה על החלטה להטיל קנס (בחק זה – השגה), בתוך 30 ימים מיום ההמצאה, ואם ההשגה היא מהטעם שהפרת התעבורה לא בוצעה בידי המפר – בתוך 90 ימים מיום ההמצאה.

השגה על החלטה להטיל קנס 8.

(ב) גורם מוסמך רשאי לבטל החלטה להטיל קנס, בהתקיים אחד מאלה:

(1) אם נוכח כי לא בוצעה הפרת תעבורה;

(2) אם נוכח שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים;

(3) לעניין השגה מהטעם שהפרת התעבורה לא בוצעה בידי המפר – אם המפר הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו, בעת ביצוע ההפרה, או למי מסר את החזקה ברכב, כאמור בסעיף 27 לפקודת התעבורה.

(ג) מפר שהגיש ערר על החלטה להטיל קנס אינו רשאי להגיש השגה בשל אותה החלטה.

(ד) גורם מוסמך רשאי לדון בהשגה שהוגשה לאחר שחלפו התקופות כאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע שההשגה לא הוגשה במועד בשל סיבות שלא היו תלויות במפר ושמצעו ממנו להגיש במועד והיא הוגשה מייד לאחר שהוסרה המניעה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 8 במסגרת המלצות הצוות, הומלץ לשמור על מתכונת העבודה של המרכז לפניות נהגים ארצי במשטרת ישראל (מפנ"א) כפי שהוא פועל כיום (ראו סעיף 8 לפרק ההמלצות בדוח). כך לפי המוצע, נהג יוכל לפנות למפנ"א ולבקש להסב הודעה על הטלת קנס שקיבל, לאדם אחר שנהג ברכב, העמידו או החנהו, בעת ביצוע ההפרה, או שלו מסר בעל הרכב את החזקה ברכב, כאמור בסעיף 27 לפקודת התעבורה או לבקש את ביטול ההחלטה להטיל קנס, או להגיש ערר על החלטה לבית דין לתעבורה בהתאם להוראות סעיף 18 המוצע.

בהתאם, בסעיף זה מוצע להסדיר את הסמכות לדון בהשגה על הודעה על החלטה להטיל קנס. הוראות הסעיף המוצע מבוססות על סעיף 229(ג) לחוק סדר הדין הפלילי: בשל המעבר להליך מינהלי, מוצע להתייחס להליך זה בהשגה על החלטה להטיל קנס (חלק בקשה לביטול), וכן להקנות סמכות זו לגורם מוסמך.

הסעיף המוצע מבחין בין השגה מהטעם שיש להסב את ההודעה על החלטה להטיל קנס לגורם אחר לבין השגה מטעמים אחרים, וזאת לנוכח מסגרת הזמנים השונה להגשת השגות אלה (הבחנה אשר קיימת גם כיום לפי סעיף 229(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי).

פרק הזמן לתשלום קנס ההפרה וביטול תוספת הפיגור, אם התווספה עד לאותו מועד. בניגוד להסדר הקיים, בהצעת החוק מוצע לייחד את הסמכות לפטור מתוספת פיגור למרכז לגביית קנסות, בהתאם להוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות), וזאת בשל מומחיות המרכז לגביית קנסות וניסיונו כגורם המינהלי האמון על התחום, וכדי שלא ליצור סמכויות מקבילות. יצוין, כי הבחנה זו תואמת את הוראות הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 21), התשע"ט-2018 (פורסמה בהצ"ח התשע"ט, עמ' 154), אשר בה הוצע לתת למנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות סמכות בלעדית בכל הנוגע להחלטות לעניין פטור מתשלום תוספת פיגור.

לצד שינוי זה, מוצע להסדיר את הסמכות לתקן הודעה על החלטה להטיל קנס, במקרים שבהם נמצא שנפלה טעות בהודעה או שקרתה תקלה בנוגע להוצאתה או לשליחתה. מוצע כאמור להקנות סמכות זו לגורם מוסמך, כהגדרתו בסעיף, להבדיל מ"תובע" כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי. שינוי זה נובע מהמעבר מההליך הפלילי להליך המינהלי. זהות הגורם המוסמך ואופן הסמכתו ייקבעו בהתאם לזהות המפקח.

(ה) גורם מוסמך יחליט בהשגה בתוך זמן סביר, וינמק את החלטתו.

(ו) הגשת השגה אינה דוחה את המועד לתשלום הקנס בשל הפרת התעבורה.

פרק ד': תשלום קנס בשל הפרת תעבורה

9. (א) מפר שנמסרה לו הודעה על החלטה להטיל קנס ישלם, בתוך 90 ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה כאמור, אלא אם כן הגיש ערר.

מועד תשלום
קנס בשל הפרת
תעבורה

(ב) שילם מפר את הקנס בשל הפרת התעבורה כאמור בסעיף קטן (א), רואים אותו כאילו הודה בביצוע הפרת התעבורה; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מפר ששילם את הקנס כאמור וההחלטה להטיל קנס בוטלה לפי סעיף 8(ב) או שהגיש ערר. (ג) בוטלה החלטה להטיל קנס לאחר ששילם המפר את הקנס בשל הפרת התעבורה, יוחזר למפר סכום הקנס ששולם.

(ד) לא שילם מפר את הקנס בשל הפרת תעבורה כאמור בסעיף קטן (א), וחלפו המועדים להגשת השגה או להגשת ערר, ולא הגיש המפר השגה או ערר או הגיש בזמן השגה והיא נדחתה, רואים את המפר בתום המועדים האמורים, כאילו הודה בביצוע הפרת התעבורה; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מפר שהגיש השגה שלא במועד אך גורם מוסמך דן בה לפי סעיף 8(ד) וביטל את ההחלטה להטיל קנס, או על מפר שבית דין לתעבורה החליט לדון בעררו אף שהוגש באיחור לפי סעיף 18(ג).

10. (א) קנס בשל הפרת תעבורה שלא שולם, כולו או חלקו, במועד לתשלומו כאמור בסעיפים 9(א) או 18(ד), לפי העניין (בסעיף זה – המועד לתשלום הקנס), תיווסף עליו תוספת פיגור בשיעור כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – תוספת פיגור).

תוספת פיגור על
איתשלום קנס
במועד לתשלומו

(ב) שיעור תוספת הפיגור יהיה שלושים וחמישה אחוזים מהקנס בשל הפרת התעבורה או מחלקו שלא שולם, לפי העניין, ובתום כל תקופה של שישה חודשים שעברו מהמועד לתשלום הקנס – חמישה אחוזים נוספים מהקנס בשל הפרת התעבורה או מחלקו שלא שולם, לפי העניין.

דבריו הסבר

או שלא שילם קנס וחלפו המועדים להגשת השגה או ערר בשל ההפרה, כאילו הודה בביצוע ההפרה. סייג זה רלוונטי גם אם הוגש ערר באיחור ובית דין לתעבורה החליט לדון בו אף שהוגש באיחור.

לבסוף, מוצע לקבוע במפורש, כי הגשת השגה אינה דוחה את המועד לתשלום קנס בשל הפרת תעבורה. ולכן אם יחליף מועד התשלום, תיווסף לקנס תוספת ריבית.

פרק ד': תשלום קנס בשל הפרת תעבורה

סעיפים מוצע לקבוע הוראות בדבר אופן תשלום וגביית קנס בשל הפרת תעבורה. ככלל, כיום חלה תוספת הפיגור הקבועה בסעיף 67 לחוק העונשין, על עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט (ראו סעיפים 229(ב), 11 ו-10 לחוק סדר הדין הפלילי). ההסדר המוצע נועד לקבוע מנגנון עצמאי, אשר ייתן ביטוי, מצד אחד, למעבר מהליך פלילי להליך מינהלי, באופן שאינו מצדיק את אימוץ תוספת הפיגור הנוהגת בהליכים פליליים, ומצד שני, לכך שאופי המעשים, הסיכון הטמון בהם וחומרתם, מצדיקים קביעת תמריץ משמעותי לתשלום הקנס במועד. משכך מוצע לקבוע תוספת פיגור בגובה 35% מהקנס שהוטל בשל הפרת תעבורה, או מחלקו שלא שולם, ובתום כל תקופה של שישה חודשים שעברו מהמועד לתשלום הקנס – חמישה אחוזים נוספים מהקנס בשל הפרת התעבורה או מחלקו שלא שולם, לפי העניין.

סעיף 9 בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע את המועד לתשלום קנס בשל הפרת תעבורה – 90 ימים מיום המצאת ההודעה על הטלת קנס (בדומה למסגרת הזמנים הקבועה בסעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי), וזאת אם לא הוגש ערר לבית דין לתעבורה. נוסח סעיף קטן (א) מבוסס על סעיף 16 לחוק העבירות המינהליות. יצוין, כי בדומה לחוק העבירות המינהליות, מועד תשלום קנס בשל הפרת תעבורה יידחה אם הוגש ערר לפי סעיף 18, אך לא יידחה במקרה שבו מוגשת השגה לפי סעיף 8.

סעיפים קטנים (ב) עד (ד) מבוססים על הוראות סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי, ונועדו להבהיר את הנפקות של תשלום קנס בשל הפרת תעבורה או איתשלומו בלי שהאדם פעל לפי אחת החלופות האחרות הקבועות בסעיף קטן (א). סעיפים קטנים אלה קובעים סייג לחוקה הקבועה בהם ולפיה רואים במפר ששילם קנס בשל הפרת תעבורה

(ג) סכום ששולם או שנגבה על חשבון קנס בשל הפרת תעבורה שהתווספה עליו תוספת פיגור, ייזקף תחילה על חשבון תוספת הפיגור.

11. (א) קנס בשל הפרת תעבורה וכן הוצאות שפסק בית דין לתעבורה לפי חוק זה לטובת המדינה, ייגבו לאוצר המדינה, ועל גבייתם יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

(ב) על אף האמור בסעיף 3(א) לחוק המרכז לגביית קנסות, קנס בשל הפרת תעבורה ישולם למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (בסעיף זה – המרכז לגביית קנסות) עד תום התקופה כאמור בסעיפים 9(א) או 18(ד), לפי העניין, אף אם טרם הגיע מועד פירעונו; ואולם המרכז לגביית קנסות לא יפעל בהליכי גבייה לפי החוק האמור אלא בחלוף המועד לתשלום הקנס.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רישדה, קנס בשל הפרת תעבורה שהטיל מפקח שהוא פקח או עובד רשות מקומית כאמור בסעיף 27, ישולם לקופת הרשות המקומית.

פרק ה': הקמת בית דין לתעבורה, ערר וערעור

12. הקמת בית דין לתעבורה שר המשפטים יקים בית דין, אחד או יותר, של דן יחיד, שתפקידו לדון בעררים לפי סעיף 18 (בחוק זה – בית דין לתעבורה).

13. מינוי חברי בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה וחברי בית דין לתעבורה. (א) שר המשפטים ימנה, לפי בחירת ועדה כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי העניין, ראש בית דין לתעבורה וחברי בית דין לתעבורה.

דברי הסבר

מורכבת באופן יחסי, אם נמצא כי היקף ההליכים הצפוי מצדיק את הקמת בית הדין, והעברת הנושאים לטיפולו של בית הדין תקל את העומס במערכת השפיטה.

בית דין לתעבורה ידון ב"דן יחיד". לנוכח מתכונתו הייחודית והדינאמית של בית דין לתעבורה, כמוצע לפי סעיפים 19 ו-20 לחוק המוצע, נראה לכאורה כי בית הדין יוכל לפעול לפי סמכות שיפוט של כל שטח המדינה, פרט למקרים החריגים שבהם יידרש דיון פרונטלי. יצוין, כי סוגיית הסמכות המקומית תוסדר באופן מסודר בתקנות שייקבעו לפי סעיף 36 לחוק המוצע.

בהתאם להמלצות הצוות, בית דין לתעבורה יוקם בידי שר המשפטים, תחת משרד המשפטים, וזאת מכמה טעמים: ראשית, בית דין מינהלי, מעצם טבעו כגוף בלתי תלוי, כפי שנובע גם מעקרון אי-התלות שבסעיף 3 לחוק בתי דין מינהליים, נדרש לעצמאות מוסדית מהגורמים שקיבלו את ההחלטה המינהלית בדבר מתן הודעה על הטלת קנס; שנית, משרד המשפטים הוא בעל ניסיון משמעותי בהקמה וניהול של בתי דין מינהליים וועדות ערר שונות; שלישית, כיום נושא התעבורה מתנהל על ידי התביעה המשטרית והפרקליטות (המנהלת את התיקים החמורים בהליך העיקרי ואת הערעורים על התיקים שמנהלת התביעה המשטרית). ולא נראה נכון להכניס לתוך ההליך גורם ממשלתי נוסף, הצפוי לסרב את הטיפול בתחום.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע להסדיר את אופן מינוי 13 עד 16 חברי בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה וכן את אופן הפסקת כהונתם. סעיפים אלה נועדו להבטיח את עצמאותם ואי-תלותם של חברי בתי

תוספת הפיגור תתווסף לגובה קנס בשל הפרת תעבורה שלא שולם, כולו או חלקו, במועד שנקבע לתשלום. בהתאם, תוספת הפיגור תתווסף על סכום הקנס בין שהקנס לא שולם במועד הקבוע בסעיף 9(א) לחוק המוצע, ולא הוגש ערר, ובין שהקנס לא שולם לאחר שבית דין לתעבורה או בית משפט אישר את ההחלטה להטיל קנס, בהתאם למועד הקבוע בסעיף 18(ד).

לפי פסקה (3) להגדרה "חוב" שבחוק המרכז לגביית קנסות, "חוב" כולל גם קנס בשל עבירה של ברירת משפט כמשמעותו בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי. בשים לב להסדר החדש המוצע בחוק זה, יש צורך לעגן במפורש את הסמכות של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לגבות חוב בשל קנס בשל הפרת תעבורה. סעיף 11(ג) מבוסס על הוראות סעיף 27א(יא) לפקודת התעבורה וסעיף 10 לחוק לייעול הפיקוח. סעיף זה אינו שולל את האפשרות להסמיך את המרכז לגביית קנסות לגבות חוב בשם רשות מקומית בהתאם לפסקה (16א) להגדרה "חוב" שבחוק המרכז לגביית קנסות.

פרק ה': הקמת בית דין לתעבורה, ערר וערעור

סעיף 12 מוצע לקבוע כי שר המשפטים יקים בית דין מינהלי לתעבורה, אחד או יותר, בהתאם להמלצות הצוות ובהתבסס על העקרונות המפורטים בחוק בתי דין מינהליים ובהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 2.3203 בנושא "המדיניות לגבי הקמת בתי דין מינהליים". בהתאם לעקרונות הקבועים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, מוצע להסמיך בית דין לתעבורה לדון בנושאים ספציפיים, אשר מבוססים על מערכת עובדות שאינה

(ב) ראש בית דין לתעבורה או חבר בית דין לתעבורה יהיה אזורר ישראלי הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום.

(ג) הוועדה לבחירת ראש בית דין לתעבורה תהיה בת שלושה חברים, והם:

- (1) המנהל הכללי של משרד המשפטים, והוא יהיה יושב הראש;
 - (2) שופט בדימוס שימנה שר המשפטים בהסכמת נשיא בית המשפט העליון;
 - (3) נציג ציבור הבקיא בתחומי המשפט המינהלי או דיני התעבורה, שימנה נציב שירות המדינה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
- (ד) הוועדה לבחירת חברי בית דין לתעבורה תהיה בת שלושה חברים, והם:
- (1) שופט בדימוס כאמור בפסקה (2) של סעיף קטן (ג), והוא יהיה יושב הראש;
 - (2) ראש בית דין לתעבורה;
 - (3) נציג ציבור כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (ג).

(ה) שר המשפטים רשאי, בהסכמת ראש בית דין לתעבורה, למנות חבר בית דין לתעבורה, אחד או יותר, לסגן ראש בית הדין לתעבורה; פקעה כהונתו של סגן ראש בית הדין כחבר בית דין לתעבורה, תפקע גם כהונתו כסגן ראש בית הדין לתעבורה.

(ו) הודעה על מינוי חבר בית דין לתעבורה, סגן ראש בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה, לפי סעיף זה, תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של בית הדין לתעבורה.

14. חבר בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה יהיו עובדי המדינה.

חבר בית דין
לתעבורה
וראש בית הדין
לתעבורה – עובדי
המדינה

15. חבר בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה ימונו לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים.

ד ב ר י ה ס ב ר

בהן ממונים על אכיפת החוק, טוהר מידות ורגולציה, ימונו לתקופת כהונה אחת שאינה ניתנת להארכה.

בכל הנוגע להפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה, כדי לחזק את אי־תלותם של חברי בית דין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה ואת מרותם להוראות הדין בלבד, מוצע להסדיר בחוק את העילות לסיום כהונתם. העילות הקבועות בסעיף המוצע דומות לאלה הנהוגות לגבי שופטים, בהתאם לסעיף 7 לחוק־יסוד: השפיטה. בכל הנוגע להחלטת הוועדה כמשמעותה בסעיף 13(ג) ו־14(ד) לחוק המוצע, עילה זו תואמת את התיקון המוצע בחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק בתי דין מינהליים). אשר בו מוצע למנות אחראי על ביורר תלונות על התנהגות חברי בית דין, במסגרת מילוי תפקידם, לרבות תלונות לעניין דרך ניהול הליכים על ידם (ראו סעיף 41 לחוק המוצע). בניגוד לאמור בתיקון המוצע בחוק בתי דין מינהליים, המלצת האחראי על ביורר תלונות בדבר סיום כהונה של חבר בית דין לתעבורה תובא לפני הוועדה כמשמעותה בסעיף 13(ג) או (ד), לפי העניין.

הדין לתעבורה וראש בית דין לתעבורה, וזאת בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק בתי דין מינהליים ולפיה "בענייני שפיטה אין מרות על חבר בית דין וזולת מרותו של הדיין". בהתאם, מוצע כי חברי בתי דין לתעבורה וראש בית הדין ימונו על פי בחירת ועדה, וזאת כפי שנעשה במינוי דיינים גם לבתי דין מינהליים אחרים (ראו למשל סעיפים 13(א) ו־13(ג) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל)). עוד מוצע, כי חברי בית דין לתעבורה וראש בית הדין ימונו לתקופת כהונה אחת בת שבע שנים. הוראה זו תואמת את התכליות העומדות בבסיס החלטת ממשלה מס' 4062 בנושא "קביעת תקופת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה" מיום ז' באלול התשס"ח (7 בספטמבר 2008) והחלטת ממשלה מס' 4470 בנושא "רשימת המשרות הבכירות בשירות המדינה שעליהן יחול ההסדר בדבר קביעת תקופת כהונה ומשך תקופת הכהונה או הפז"מ שנקבעה לגבי כל משרה" מיום י"ד בשבט התשס"ט (8 בפברואר 2009). בהחלטות אלה נקבע כי נושאי משרה במשרות שבהן לעצמאות ולאי־התלות של נושא המשרה חשיבות מיוחדת, כגון משרות שהנושאים

16. (א) חבר בית דין לתעבורה או ראש בית דין לתעבורה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, אם התפטר במסירת כתב התפטרות לראש בית דין לתעבורה, ולעניין ראש בית דין לתעבורה – למנהל הכללי של משרד המשפטים.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר בית דין לתעבורה או ראש בית דין לתעבורה, יעבירו שר המשפטים מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירה משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת האחראי על בירור תלונות, לכהן כחבר בית דין לתעבורה, או הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור; בסעיף זה, "האחראי על בירור תלונות" – כמשמעותו בסעיף 14א(א) לחוק בתי דין מינהליים;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(3) על פי החלטת הוועדה כאמור בסעיף 13(ג) או (ד), לפי העניין, שהתקבלה לפי המלצת האחראי על בירור תלונות בהתאם לסעיף 14ב(ב) לחוק בתי דין מינהליים.

(ג) שר המשפטים לא יפסיק את כהונתו של חבר בית דין או ראש בית דין לפני סעיף קטן (ב), אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

17. הסמכויות הנתונות לחבר בית דין לתעבורה לפי פרק זה יהיו נתונות גם לראש בית הדין לתעבורה.

18. (א) על החלטה להטיל קנס ניתן לערור לבית דין לתעבורה.

(ב) ערר לפי סעיף זה יוגש בתוך 90 ימים מיום ההמצאה, ואם הגיש העורר השגה בשל אותה הפרת התעבורה – בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה בהשגה.

(ג) בית דין לתעבורה רשאי להאריך את המועדים האמורים בסעיף קטן (ב), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) הגיש מפר ערר על החלטה להטיל קנס, יהיה המועד לתשלום הקנס בשל הפרת התעבורה 30 ימים מיום שניתנה החלטה סופית של בית דין לתעבורה בערר או פסק דין של בית משפט, לפי העניין, המאשרת את ההחלטה להטיל קנס, אך רשאי בית דין לתעבורה או בית משפט, לפי העניין, לצוות שהקנס בשל הפרת התעבורה ישולם בתוך תקופה שקבע ובתנאים שקבע, ורשאי הוא לקבוע שעל סכום הקנס שתשלמו נדחה או על חלק ממנו תשולם תוספת פיגור כאמור בסעיף 10 לגבי תקופת הדחייה.

19. בית דין לתעבורה ינהל את הליכי הערר, לרבות הגשת כתבי בדין ומסמכים נוספים וצפייה בהחלטות ובמועדי דיון, באמצעות מערכת מקוונת כפי שקבע שר המשפטים.

ד ב ר י ה ס ב ר

הפלילי, עוד מוצע להקנות לבית הדין לתעבורה סמכות להאריך את התקופות להגשת ערר. הוראות מפורטות בדבר אופן הגשת הערר והפרטים שעל הערר לכלול, ייקבעו בתקנות.

סעיף קטן (ד) נועד להבהיר את פרק הזמן לתשלום קנס בשל הפרת תעבורה, אם בית דין לתעבורה או בית משפט אישרו את ההחלטה להטיל קנס. הוראה דומה מופיעה בסעיף 66 לחוק העונשין.

סעיפים סעיפים אלה נותנים ביטוי לייחודו של ההליך 19 ו-20 לפני בית דין לתעבורה. בהתאם להמלצות הצוות הבין-משרדי מוצע שההליך כאמור יתנהל באופן מקוון (ראו סעיפים 10 עד 12 בפרק ההמלצות בדוח).

סעיף 17 מוצע להקנות לראש בית דין לתעבורה את הסמכויות הנתונות לחבר בית דין לתעבורה לפי החוק המוצע.

סעיף 18 בסעיף זה מוצע לקבוע את האפשרות להגיש ערר לבית דין לתעבורה על החלטה להטיל קנס בשל הפרת תעבורה, על כל ההיבטים הכרוכים בכך, כדוגמת אופן המצאת ההודעה על ההחלטה להטיל קנס. עוד מוצע להסדיר את מסגרת הזמנים להגשת ערר יצוין, כי יש הבחנה בין שני מצבים: ככלל ערר יוגש בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה כאמור, ואם הוגשה השגה לפי סעיף 8 – בתוך 30 ימים מיום ההחלטה בהשגה. הוראה זו תואמת את מסגרת הזמנים הקבועה כיום בסעיף 229א(1) לחוק סדר הדין

20. (א) בית דין לתעבורה ידון ויחליט בערר על פי טענות וראיות שהוגשו בכתב בלבד, דיון בערר אלא אם כן מצא שיש בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינים של הצדדים.

(ב) החליט בית דין לתעבורה לקיים דיון בהשתתפות הצדדים, יקיים את הדיון באמצעים טכנולוגיים בהתאם להוראות שקבע שר המשפטים לפי סעיף קטן (ג), אלא אם כן מצא מיוזמתו או לבקשת אחד הצדדים, שיש בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינים של הצדדים; לענין זה, "אמצעים טכנולוגיים" – אמצעים המאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת, שבהם ניתן לשמוע ולראות את המשתתפים בדיון וכן להישמע במהלכו.

(ג) שר המשפטים יקבע הוראות לענין אופן קיום דיונים לפני בית דין לתעבורה, ובכלל זה הוראות בעניינים המפורטים להלן, והכול בשים לב, בין השאר, לעקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, באופן שיבטיח קיום הליך נגיש ומתאים לצורכי אדם עם מוגבלות ובשים לב למאפייניהם הייחודיים של קטינים ולעקרונות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971¹⁰;

(1) מקרים שבהם יתקיים דיון באמצעים טכנולוגיים, ועריכת התאמות נגישות נדרשות בהתאם להוראות שנקבעו לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

(2) אפשרות להורות, בהחלטה מנומקת, על קיום דיון בנוכחות הצדדים.

21. בית דין לתעבורה מוסמך לאשר את ההחלטה להטיל קנס, לבטלה או להחזיר את העניין ביקורת שיפוטית עם הוראות לגורם שקיבל את ההחלטה.

ד ב ר י ה ס ב ר

שימוש בדברי חקיקה אחרים, ובהם סעיף 21(ה) (4) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף–2020, וסעיף 12(ג)(3)(ב) לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020. אם הדבר אינו אפשרי ויהיה בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינים של הצדדים, יתקיים דיון במעמד הצדדים.

אופן קיום דיון באמצעים טכנולוגיים ייקבע בתקנות שיתקין שר המשפטים. עוד מוצע, כי שר המשפטים יקבע בתקנות כאמור הוראות לענין האפשרות החריגה לקיים דיון במעמד הצדדים, וזאת, בין השאר, בשים לב לעקרונות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח–1998, ולמאפייניהם הייחודיים של קטינים ולעקרונות חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א–1971. יצוין כי הוראות אלה יתייחסו הן למקרים שבהם דיון על בסיס כתב אינו נותן פתרון הולם לצרכיו של בעל דין כאמור, הן לצורך להתאים את הדיון באמצעים טכנולוגיים והן לקיום דיון באופן שיאפשר השתתפות בדיון, אם לא די בהתאמות כאמור.

שאר סדרי הדיון ודיני הראיות בבית דין לתעבורה יהיו בהתאם לעקרונות ההליך המינהלי, כעולה מההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים החלות לענין בית דין כאמור (ראו סעיף 23 להצעת החוק).

סעיף 21 סעיף זה נועד להבהיר את סמכויות בית הדיון לתעבורה בעת הדיון בערר, ומחליף את ההסדר הקבוע לענין זה בסעיף 37 לחוק בתי דין מינהליים (ראו לענין זה סעיף 23 להצעת החוק המחריג את סעיף 37

מוצע לקבוע כי בית דין לתעבורה ינהל את הליך הערר באמצעות מערכת מקוונת, כדי להנגיש את ההליך לעוררים, וזאת בדומה להליכים דומים אשר מתקיימים באופן זה ברחבי העולם, כעולה מהמחקר ההשוואתי אשר צורף לדוח. אפשרות זו תואמת גם את החלטת ממשלה מס' 260 בנושא "תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום המלידה הדיגיטלית ותיקון החלטת ממשלה" מיום ה' באב התש"ף (26 ביולי 2020), שבה הוחלט להטיל על משרד המשפטים להקים תשתית רוחבית שתאפשר לקיים דיונים בהיוועדות חזותית בבתי דין מינהליים שבאחריות משרד המשפטים וכן תשתית שתאפשר ליישב סכסוכים באופן מקוון (ODR – On-line Dispute Resolution) (סעיף 14 להחלטת הממשלה). שר המשפטים יקבע, בתקנות לפי סעיף 22(א), הוראות לגבי אופן ניהול ההליך באמצעות מערכת מקוונת.

ככלל, ההליכים בבית הדיון לתעבורה יתנהלו על בסיס מסמכים כתובים, בלי שהצדדים יידרשו להופיע באופן פיזי לפני חבר בית הדיון. יובהר כי בהתאם לסעיף 1 בפרק ד' להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.2500 בנושא "כללים מנחים לגיבוש הסדרים דיגיטליים" מיום י"א בתשרי התש"ף (10 באוקטובר 2019), כתב שנוצר באופן אלקטרוני כלול בהגדרה "כתב" לפי חוק הפרשנות, התשמ"א–1981. במקרים יוצאי הדופן, שבהם סבור חבר בית דין לתעבורה כי יש צורך לשמוע את הצדדים בעצמם, ברירת המחדל תהיה קיום דיון באמצעים טכנולוגיים, אשר יחליפו את הצורך בהגעה פיזית לבית הדיון לתעבורה. ההגדרה של "אמצעים טכנולוגיים" מבוססת על ההגדרה שבה עשה

¹⁰ ס"ח התשל"א, עמ' 134.

22. (א) שר המשפטים רשאי לקבוע את סדרי הדין, סדרי המינהל ודיני ראיות שיחולו בבית דין לתעבורה.

(ב) ראש בית דין לתעבורה יהיה אחראי בפני שר המשפטים על ביצועם של סדרי הדין וסדרי המינהל לפי סעיף קטן (א), ולשם כך יהיה רשאי לקבוע הוראות מפורטות בעניינים אלה:

(1) סדרי מינהל וסדרי עבודה פנימיים של בית דין לתעבורה;

(2) דחיית מועד דיון והחלטה בבקשה להארכת מועד;

(3) דיון והכרעה בבקשות המוגשות לאחר שבית דין לתעבורה נתן החלטה סופית;

(4) אופן קיום דיונים;

(5) עניינים נוספים של סדרי דין וסדרי מינהל כפי שקבע שר המשפטים.

23. ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, למעט לפי סעיפים 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26(ג), 37, 41 ו-45, יחולו על ערר ועל בית דין לתעבורה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: הסמכויות הנתונות לבית משפט מחוזי לפי סעיף 28(ד) ו-(ה) לחוק האמור יהיו נתונות לבית משפט שלום לענייני תעבורה, או לבית משפט לעניינים מקומיים במקרים המפורטים בסעיף 24(ג).

24. (א) על החלטה סופית של בית דין לתעבורה בערר ניתן לערער לבית משפט שלום לענייני תעבורה, בתוך 45 ימים מיום מתן ההחלטה הסופית.

ד ב ר י ה ס ב ר

הגורם המתאים לקבוע הוראות בעניינים אלה. למען הסר ספק יובהר כי הוראות אלה יהיו כפופות להוראות החוק המוצע ולתקנות שייקבעו מכוחו.

עוד יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכותו של ראש בית דין לתעבורה לקבוע סדרי עבודה ומינהל פנימיים בלא התקנת תקנות בעניינים אלה.

סעיף 23 הוראות חוק בתי דין מינהליים הן שיוריות. לכן, אם אין בחוק המוצע הסדר אחר המתגבר על ההסדרים הקיימים בחוק בתי דין מינהליים (ראו לעניין זה סעיף 4(ג) לחוק בתי דין מינהליים), ואם הוראה מסוימת בחוק האמור לא הוחרגה – היא חלה. בסעיף זה מוצע לקבוע כי ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים יחולו על בית דין לתעבורה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיף המוצע. יצוין, כי מרבית ההוראות שמוצע להחריג הן הוראות שממילא אינן רלוונטיות להסדר זה. כך למשל, בעניינים מדובר במותב של דן יחיד, ומשכך ממילא סעיפים 7, 16, 17, 18 ו-41 לחוק בתי דין מינהליים אינם רלוונטיים. כך גם סעיף 13 אינו רלוונטי שכן בעניינים מוצע כי חברי בית דין לתעבורה יהיו עובדי המדינה. סעיפים אחרים אינם רלוונטיים שכן נקבעו בחוק המוצע הסדרים פרטניים בדבר אופן ניהול הדיון לפני בית הדין ובדבר סמכותו.

סעיף 24 מוצע להסדיר את הליכי הערעור על החלטת בית דין לתעבורה.

בסעיף קטן (א) מוצע, כי על החלטת בית דין לתעבורה תינתן זכות ערעור לבית משפט שלום לענייני תעבורה, אשר

מהוראות חוק בתי דין מינהליים שיחולו לעניין ערר לפי החוק המוצע. לפי המוצע, בית הדין יקיים ביקורת שיפוטית על ההחלטה שעליה עוררים, באופן שייתן ביטוי לאופיו המינהלי של ההליך לפני בית הדין. כך, מוצע כי בית הדין יוכל לאשר את ההחלטה שעליה עוררים, לבטלה או להחזיר את העניין עם הוראות לרשות שקיבלה את ההחלטה נושא הערר. עוד יובהר, כי אם מוחזר ההליך למפקח, החלטתו בהליך תהווה החלטה חדשה שגם בהתייחס אליה יכול אדם לשלם את הקנס של ההפרה או להגיש ערר, קרי לפתוח בהליך מינהלי חדש.

סעיף 22 מוצע להסמיך את שר המשפטים לקבוע את סדרי הדין, סדרי המינהל ודיני הראיות בבית דין לתעבורה. כמו כן מוצע לקבוע את סמכות ראש בית הדין לעניין סדרי דין וסדרי מינהל, וזאת נוסף על תפקידיו המנויים בחוק בתי דין מינהליים. לפי המוצע, ראש בית הדין יהיה אחראי בפני שר המשפטים על ביצועם של סדרי הדין והמינהל של בית דין לתעבורה, וזאת בדומה לסמכויות המוקנות למנהל בתי המשפט מכוח חוק בתי המשפט (ראו סעיף 82 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט)). לשם כך מוצע להקנות לראש בית דין לתעבורה סמכות לקבוע הוראות מפורטות בעניינים המנויים בסעיף שנקבעו לגביהם תקנות. עניינים אלה, הגם שמשפיעים על ציבור המתדיינים, נוגעים לתפקודו השוטף והיומיומי של בית הדין לתעבורה, ונראה כי ראש בית הדין, כמי שעומד בראש המערכת ולנוכח מקצועיותו והכרתו את הצרכים ואת ההליכים בפועל, הוא

(ב) על החלטה אחרת של בית דין לתעבורה ניתן לערער לבית משפט שלום לענייני תעבורה, אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט שלום לענייני תעבורה; לעניין זה, "החלטה אחרת" –

(1) החלטה שניתנה לאחר ההחלטה הסופית של בית דין לתעבורה ואינה נבלעת בה;

(2) החלטה בעניין סמכות עניינית;

(3) החלטה בעניין פסלות חבר בית דין;

(4) החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;

(5) החלטה בעניינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ערעור או בקשת רשות ערעור, לפי העניין, כאמור באותם סעיפים קטנים, בעניין קנס בשל הפרת תעבורה שהטיל מפקח שהוא פקח או עובד רשות מקומית כאמור בסעיף 27, יוגשו לבית משפט לעניינים מקומיים.

(ד) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לעכב את תשלום הקנס בשל הפרת תעבורה, אלא אם כן בית המשפט הורה על כך.

ד ב ר י ה ס ב ר

אלא על החלטות ביניים מסוימות שמנויות בחוק, וזאת כדי להבטיח סעד מהיר ויעיל. מודל זה קיים גם בחוק הכניסה לישראל ובחוק בתי משפט לעניינים מינהליים. סוגי ההחלטות המנויות בסעיף מבוססות על סוגי ההחלטות שניתן להגיש בעניין בקשת רשות ערעור לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, בשינויים הנדרשים לנוכח אופי ההליכים ומאפייניהם. יצוין בהקשר זה, כי בעניינים סעד זמני אינו רלוונטי, מכיוון שאדם ממילא אינו נדרש לשלם את הקנס בשל הפרת תעבורה טרם הגשת ערר לבית דין לתעבורה (ראו סעיף 9(א) סיפה לחוק המוצע). בכל הנוגע להחלטה בדבר פסלות חבר בית דין, יצוין כי מבחינת הדיון המהותי, קובע סעיף 15 לחוק בתי דין מינהליים הוראות לעניין ניגוד עניינים בערר מסוים. לצד הוראה זו, יש להחיל את אמות המידה המהותיות בדבר פסלות שופט על דייני בתי דין מינהליים, וזאת בהתאם לפסיקתם העקבית של בתי המשפט ולעקרונות היסוד החלים על גופים בעלי סמכויות שפיתח.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע הסדר ייחודי בדבר ערעורים ובקשות רשות ערעור על החלטות בית דין לתעבורה בעניין קנס בשל הפרת תעבורה שהטיל מפקח שהוא פקח או עובד רשות מקומית. הוראה זאת מוצעת בשים לב לכך שבית משפט לעניינים מקומיים מוסמך כיום לדון בעבירות תעבורה הנאכפות על ידי רשויות מקומיות (ראו פרטים 42 ו-43 בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט). בהמשך להוראה זו, מוצע בסעיף 39 לחוק המוצע תיקון עקיף לחוק בתי המשפט.

בסעיף קטן (ד) מוצע להבהיר, כי ככלל אין בהגשת ערעור כדי לעכב את תשלום הקנס בשל הפרת תעבורה, וזאת בשונה מהגשת ערר לבית דין לתעבורה.

לו הידע והניסיון בעניינים שמוצע להעבירם לסמכות בית דין לתעבורה. בסעיף 36(א)(1) מוצע להבהיר כי סדרי הדיון בערעור לבית משפט לענייני תעבורה ייקבעו במתכונת דומה לסדרי הדיון הנהוגים בבית משפט לעניינים מינהליים ולעקרונות סדרי הדיון המינהליים. זאת, בשים לב למעבר למישור המינהלי ולכך שבית דין לתעבורה יקיים ביקורת שיפוטית על ההחלטה. השופט (בדימוס) יצחק זמיר התייחס בספרו "הסמכות המינהלית" למאפייניו של ערעור מינהלי, וכך צוין לעניין זה: "ערעור על החלטה של בית דין מינהלי דומה לערעור על פסק דין בעניין אזרחי מבחינה זאת שבית המשפט שלערעור בודק, בזה כמו בזה, את שאלת החוקיות של החלטת ערכאה שיפוטית. עם זאת ערעור על החלטת בית דין מינהלי שונה מערעור על פסק דין בעניין אזרחי, בעיקר משום שבערעור כזה בית המשפט נכנס לטריטוריה של המשפט המינהלי, ועשויה להיות לכך השפעה על היקף הביקורת בערעור. כך בייחוד כאשר הערעור אינו מוגבל לשאלת החוקיות של החלטת בית הדין, אלא הוא נעשה ערעור מורכב, הכולל גם ביקורת על החלטת הרשות המינהלית" (הסמכות המינהלית, כרך ד – סדרי הביקורת השיפוטית 2575 (2017)).

עוד מוצע, כי פרק הזמן להגשת ערעור יהיה 45 ימים מיום מתן ההחלטה, בדומה לפרק הזמן שנקבע להגשת ערעור מינהלי לפי סעיף 23(ב) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים). יובהר, כי ערעור כאמור יידון לפני דן יחיד, וזאת בהתאם לסעיף 47 לחוק בתי המשפט אשר קובע ברירת מחדל של דיון לפני דן יחיד בבית משפט שלום.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע את ההסדר לעניין ערעור על החלטה אחרת של בית דין לתעבורה. בהליכים מינהליים אין, ככלל, אפשרות לערער על החלטות ביניים,

רשות ערעור על פסק דין של בית משפט שלום לענייני תעבורה

סמכויות שוטר לשם אכיפת הפרות תעבורה

הסמכת פקח או עובד רשות מקומית למפקח

25. על פסק דין של בית משפט שלום לענייני תעבורה או של בית משפט לעניינים מקומיים, בערעור לפי סעיף 24, ניתן לערער לבית משפט מחוזי אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט מחוזי.

פרק ו': סמכויות שוטר והסמכת מפקחים נוספים

26. לשם אכיפת הפרות תעבורה לפי חוק זה, יהיו נתונות לשוטר הסמכויות הנתונות לו לפי החיקוקים כמפורט להלן, בשניונים המחויבים:

(1) סעיף 23(ב) ופרק ג' לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996¹¹;

(2) סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969¹²; הוראות סעיפים 33 עד 42 לפקודה האמורה יחולו גם על תפיסת חפצים על ידי שוטר מכוח סמכותו לפי פסקה זו;

(3) תקנה 9(ב) לתקנות התעבורה.

27. (א) פקח שהוסמך לפי סעיף 3 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה לשם אכיפת עבירות תעבורה בתחומי רשות מקומית, יהיה מפקח לפי חוק זה לגבי הפרות תעבורה שהן עבירות תעבורה המנויות בתוספת הראשונה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה, כולן או חלקן, ויהיו נתונות לו לשם אכיפת הפרות תעבורה לפי חוק זה, הסמכויות הנתונות לו לשם אכיפת עבירות תעבורה לפי סעיפים 4 עד 7 לחוק האמור בכפוף לחובות ולסייגים לפי אותם סעיפים.

(ב) עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף 27(א) לפקודת התעבורה, יהיה מפקח לפי חוק זה לגבי הפרות תעבורה שהן עבירות תעבורה המנויות בתוספת האחת עשרה לפקודת התעבורה, ויהיו נתונות לו לשם אכיפת הפרות תעבורה לפי חוק זה, הסמכויות הנתונות לו לשם אכיפת עבירות תעבורה לפי סעיף 27(א) לפקודת התעבורה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים 27 ו-28 שהוסמך לפי החיקוקים המקנים לעובדי רשויות מקומיות סמכות לאכוף עבירות תעבורה כבר כיום (חוק לייעול הפיקוח ופקודת התעבורה), יהיה מפקח לפי הוראות החוק המוצע, ויהיו נתונות לו לצורך אכיפת הפרות תעבורה לפי הוראות החוק המוצע, הסמכויות הנתונות לו לשם אכיפת עבירות תעבורה לפי החיקוקים האמורים. חיקוקים אלה קובעים הסדר מקיף ומאוזן לעניין הסמכת עובדי רשויות מקומיות לאכוף עבירות תעבורה, לרבות אופן הסמכתם, הסמכויות המוקנות להם, תנאים להפעלת סמכויותיהם ועוד. מוצע להגביל את ההסמכה לפי הסעיפים האמורים, לעבירות תעבורה אשר עובדי רשויות מקומיות מוסמכים לאכוף כיום ואשר מהוות הפרות תעבורה לפי החוק המוצע. סעיף 28 נועד לאפשר הסמכת גורמים נוספים למפקחים לפי החוק המוצע, וזאת בדומה למצב כיום ולפיו קיימים כמה עובדי ציבור נוספים, אשר מוסמכים לאכוף עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט. הגדרה דומה ל"עובד ציבור" ניתן למצוא בסעיף 39(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, אשר מאפשר הענקת סמכויות מעצר לעובדי ציבור.

סעיף 25 מוצע כי יהיה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט שלום לענייני תעבורה או בית משפט לעניינים מקומיים לבית משפט מחוזי, וזאת משום שמדובר בבקשת רשות ערעור על פסק דין של ערכאה שנייה.

פרק ו': סמכויות שוטר והסמכת מפקחים נוספים

סעיף 26 סמכויות האכיפה המוקנות בדין הקיים לשוטרים, ניתנות להם בשל חשד בביצוע עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה. עם המעבר למישור המינהלי עולה הצורך לבחון אילו סמכויות ראוי להקנות לשוטרים לצורך אכיפה מינהלית של הפרות תעבורה ולהסדירן באופן מפורש, כדי לאפשר לשוטרים לאכוף באופן יעיל ואפקטיבי במצב הנורמטיבי החדש המוצע. לפיכך, מוצע לעגן במפורש את הסמכויות הנדרשות לשם הטלת קנס בשל הפרות תעבורה, ובהן הסמכות לעצור בלא צו אם האדם אינו מציית או מפריע למימוש סמכות העיכוב; הסמכות לעכב במקום אדם שיש יסוד להניח שביצע הפרת תעבורה או לדרוש ממנו להילוות לשוטר לתחנת המשטרה; סמכות לעכב עד; סמכות לעכב כלי רכב; סמכות לתפוס חפצים ועוד.

¹¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

¹² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

28. (א) שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בסעיף זה – השר), בהסכמת השר לביטחון הפנים, רשאי להסמיך עובד ציבור להיות מפקח לפי חוק זה, שיהיו נתונות לו הסמכויות המנויות בסעיף קטן (ד), כולן או חלקן, לשם אכיפת הפרות תעבורה, כולן או חלקן; לענין זה, "עובד ציבור" – עובד המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959¹³, וכן עובד תאגיד שהוקם לפי חוק שחל עליו דין משמעת על פי דין.
- (ב) לא יוסמך עובד ציבור למפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

- (1) הוא לא הורשע בעבירה ולא ניתנה לגביו החלטה סופית להטיל קנס בשל הפרת תעבורה, שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין הוא ראוי, לדעת השר, להיות מפקח;
 - (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן (ד), כפי שהורה השר;
 - (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
- (ג) הודעה על הסמכת עובד ציבור כאמור בסעיף זה תפורסם ברשומות.
- (ד) לשם אכיפת הפרות תעבורה, יהיו נתונות למפקח שהוסמך לפי סעיף קטן (א), סמכויות פיקוח כמפורט להלן:
- (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
 - (2) לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995¹⁴.

פרק ז': מרשם התעבורה המינהלי

ד ב ר י ה ס ב ר

הפרות תעבורה במסגרת מרשם התעבורה הקיים, שהוא כאמור מרשם פלילי ועבירות תעבורה שנכללות בו הן רישומים פליליים לכל דבר ועניין, ויש צורך בהקמת מאגר מידע חדש ועצמאי, אשר יהיה מנותק מהמרשם הפלילי.

ככלל, הצוות הבין-משרדי הציע לאפשר זכויות עיון במרשם המינהלי במקרים האלה (סעיף 15 לפרק ההמלצות בדוח): (א) למפקח שנותן את ההודעה על הטלת קנס – כדי שיברר אם מדובר ברצידיביסט; (ב) לחבר בית דין לתעבורה, רק כאשר מתעוררת טענה שנוגעת לרישום קודם (לדוגמה, כאשר אדם שקיבל כפל קנס בשל רצידיביזם טוען שלא היה מקום לכך); (ג) לשופט התעבורה בהליך תעבורה פלילי, במקרים שבהם הוא רשאי על פי הדין כיום לעיין במרשם הפלילי. נוסף על הגורמים שנוגעים להליך המינהלי בבית הדין לתעבורה, יהיה צורך לקבוע את זכות הגישה למרשם התעבורה המינהלי לגבי גופים אשר גם כיום עושים שימוש במידע, כגון רשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, המפקח על התעבורה ועוד.

בפרק זה מוצע לקבוע הוראות בדבר ניהול מרשם התעבורה המינהלי. יודגש, כי בשים לב לאופיין של הפרות התעבורה (עובדה שבשלה הומלץ מלכתחילה על השינוי

פרק ז': מרשם התעבורה המינהלי

כללי כיום הרשעות ופרטי רישום בעבירות תעבורה, לרבות כתוצאה מקנסות תעבורה, מהווים פרטי רישום במרשם הפלילי שמנוהל בהתאם לחוק המרשם הפלילי, ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק המרשם הפלילי). אף על פי שככלל עבירות קנס אינן מהוות פרט רישום במרשם הפלילי. עם זאת, מרשם עבירות התעבורה מנוהל במרשם נפרד משאר העבירות (ראו תקנות 1 ו-3 לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופת ההתיישנות או המחיקה), התשמ"ד-1984). נוסף על המרשם הפלילי, מנהל משרד התחבורה מרשם עבירות לפי תקנה 545 לתקנות התעבורה, אשר כולל הרשעות בעבירות תעבורה ופירוט נקודות על עבירות תעבורה שבהן הורשע בעל רישיון נהיגה.

בהתאם לדוח וכמפורט לעיל, החוק המוצע נועד, בין השאר, לשקף את מידת חומרתן של עבירות התעבורה שמוצע להעבירן להליך המינהלי. משכך, וכדי להלום את השוני הנורמטיבי המוצע בחוק זה, לא ניתן להותיר את

¹³ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

¹⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

- מרשם התעבורה המינהלי 29. (א) לשם יישום הוראות חוק זה, תנהל משטרת ישראל מאגר מידע שיכלול נתונים כמפורט בסעיף קטן (ב), לגבי כל מפר (בחוק זה – מרשם התעבורה המינהלי).
- (ב) מרשם התעבורה המינהלי יכלול, בין השאר, נתונים אלה (בפרק זה – פרטי רישום):
- (1) שם המפר ופרטי הזיהוי שלו;
 - (2) הפרת התעבורה שביצעה המפר ומועד ביצועה;
 - (3) גובה הקנס שהוטל על המפר בשל הפרת התעבורה;
 - (4) מועד תשלום הקנס בשל הפרת תעבורה;
 - (5) מידע על ההליך המשפטי הנוגע להפרת התעבורה, ובכלל זה החלטות בהליך המשפטי ומועד קבלתן.
- (ג) פרטי הרישום יימסרו למשטרה, באופן מקוון, על ידי מפקח או גורם אחר המוסמך לנהל הליך משפטי לפי חוק זה או לגבות קנס בשל הפרת תעבורה.
- (ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא ייכללו במרשם התעבורה המינהלי פרטי רישום לגבי החלטה להטיל קנס שבוטלה.
- (ה) נמצא כי נפלה טעות ברישומי של פרט רישום, יפעל הגורם שמסר את פרטי הרישום כאמור בסעיף קטן (ג) לתיקון הטעות במרשם התעבורה המינהלי.
- (ו) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל רישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה.
30. אדם שהגיע אליו מידע לפי פרק זה, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה.
31. (א) משטרת ישראל תמסור מידע ממרשם התעבורה המינהלי לגופים ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת השנייה, לשם מילוי תפקידיהם ובהתאם לתנאים הקבועים בתוספת האמורה, אם נקבעו.
- מסירת מידע ממרשם התעבורה המינהלי לגופים ולבעלי תפקידים

ד ב ר י ה ס ב ר

שר המשפטים והשר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, בצו, לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, והוא יחליף את חוק המרשם הפלילי.

סעיף קטן (ה) מבהיר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל מרשמים ורישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה.

סעיף 30 מוצע לקבוע כי קבלת מידע ממרשם התעבורה המינהלי מחייבת את המקבל בשמירת סודיותו של המידע. חובה זו חלה הן על מפקחים והן על גורמים נוספים המקבלים מידע ממרשם התעבורה המינהלי. יצוין כי בחוק המידע הפלילי קבועה הוראה מחמירה יותר החלה אף על תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב. בענייננו, מוצע שלא להרחיב את הוראת הסודיות כאמור.

סעיף 31 מוצע לקבוע הוראות בדבר מסירת מידע ממרשם התעבורה המינהלי. לפי המוצע, משטרת ישראל תמסור מידע ממרשם התעבורה המינהלי לרשויות ולבעלי התפקידים המנויים בתוספת השנייה כנוסחה המוצע, וכן מוצע לקבוע מנגנון לשינוי התוספת

המוצע בהצעת חוק זו) ולעובדה שמדובר במעבר מהליך פלילי להליך מינהלי – נמצא כי אין הצדקה להחיל את ההסדר הקבוע בחוק המרשם הפלילי במלואו, על כל ההגנות שקבועות בו.

סעיף 29 מוצע לקבוע כי משטרת ישראל תנהל את מרשם התעבורה המינהלי, וזאת כמי שמנהלת גם כיום את המרשם הפלילי, שכולל גם עבירות תעבורה. סעיף קטן (ב) מונה את הנתונים אשר יכלול מרשם התעבורה המינהלי. בין השאר, מוצע כי המרשם יכלול מידע על הליך משפטי הנוגע לפרטי הרישום, וזאת כדי לאפשר מעקב על החלטות שהתקבלו לעניין זה. לנוכח העובדה שניתן להסמך גורמי אכיפה נוספים, כדוגמת עובדי רשויות מקומיות, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג), כי פרטי הרישום יימסרו למשטרה על ידי גוף המוסמך להטיל קנס מינהלי או לנהל הליך משפטי לפי חוק זה, וזאת כדי שהפרטים הנכללים במרשם התעבורה המינהלי יהיו שלמים ומדויקים. הוראה דומה נקבעה גם בסעיף 2(ב) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019 (להלן – חוק המידע הפלילי). חוק המידע הפלילי עתיד להיכנס לתוקפו ביום י"ד בשבט התשפ"ב (16 בינואר 2022), ורשאים

(ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השנייה.

עיון במרשם
התעבורה
המינהלי

32. כל אדם זכאי לעיין בפרטי הרישום על עצמו שבמרשם התעבורה המינהלי.

33. (א) פרט רישום יימחק מהמרשם בתום התקופה כמפורט להלן, לפי העניין (בסעיף זה – תקופת המחיקה):

(1) לעניין מפר שהוא בגיר במועד ההחלטה הסופית – עשר שנים מהמועד כאמור;

(2) לעניין מפר שהוא קטין במועד ההחלטה הסופית – שש שנים מהמועד כאמור.

(ב) נרשמה במרשם התעבורה המינהלי הפרת תעבורה נוספת שביצע מפר בתקופת המחיקה של פרט רישום אחר, תיקבע תקופת המחיקה של כל פרטי הרישום לפי תקופת המחיקה המאוחרת ביותר.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יימחק פרט רישום לגבי מפר עד לתשלום מלוא הקנס שהוטל עליו בשל הפרת התעבורה.

(ד) לא יימסר מידע על פרט רישום שנמחק, ומידע על אודותיו לא יובא בחשבון לצורך קבלת החלטה בעניינו של אדם, אלא לגורמים המנויים להלן:

(1) משטרת ישראל;

(2) בעלי התפקידים המנויים בפרט 11(ב) עד (ז) או בפרט 12 לתוספת השנייה, מטעמים מיוחדים שיירשמו;

(3) היועץ המשפטי לממשלה;

(4) בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובית משפט או בית דין בהליך משפטי שאינו הליך פלילי, אם הגילוי על פרט הרישום שנמחק הוא מהותי לדיון בהליך שיפוטי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 33 מוצע לקבוע הוראות בדבר מחיקת פרטי רישום מהמרשם. העיקרון המנחה לעניין המחיקה הוא, בדומה לעקרון המחיקה בחוק המרשם הפלילי, כי מחיקה, על פי טיבה, אינה מחיקה פיזית, אלא הגבלה משמעותית ביותר של מסירת המידע, שמועבר לרשימה מצומצמת של גורמים המורשים לקבל ולשקול את המידע שנמחק, המפורטים בסעיף קטן (ד). במסגרת תקופת המחיקה המוצעות, מוצע להבחין בין בגירים לקטינים. תקופת אלה מבוססות על התקופות המפורטות בחוק המידע הפלילי. עם זאת, אף על פי שבחוק המידע הפלילי יש הבחנה בין תקופת ההתיישנות לבין תקופת המחיקה, בחוק זה מוצע להתייחס לתקופה אחת, אשר תכלול למעשה את שני פרקי הזמן. עוד מוצע, כי התקופות יימנו מהיום שבו ההודעה על הטלת קנס הפכה לסופית. נוסף על כך, בדומה לסעיף 14(ג) לחוק המרשם הפלילי, מוצע כי פרט רישום לא יימחק עד שישולם מלוא הקנס המינהלי. לבסוף, בסעיף קטן (ה), מוצע לקבוע את נפקות מחיקת פרט רישום.

השנייה. מסירת המידע תיעשה בהתאם לכללים שיקבע שר המשפטים. לפי המוצע, התוספת השנייה כוללת את משרד התעבורה ואת רשות הרישום, וזאת בדומה להוראות סעיפים 6 ו-10 לחוק המרשם הפלילי, אשר קובעים את זכאותם כיום לקבלת מידע מהמרשם הפלילי (שכולל כאמור גם מידע בדבר עבירות תעבורה מסוג ברירת משפט) וכן את הגורמים המעורבים בהליך המשפטי, וזאת הן לצורך דיון בהליכים המשפטיים שמתנהלים לעניין הפרות תעבורה והן לצורך דיונים משפטיים הנוגעים לעבירות תעבורה פליליות שביצע אותו אדם.

סעיף 32 מוצע לעגן את זכותו של אדם לעיין במידע הנוגע אליו מתוך מרשם התעבורה המינהלי. זאת בדומה להוראות סעיף 12(א) לחוק המרשם הפלילי וסעיף 4 לחוק המידע הפלילי, וברוח סעיף 13(א) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אשר אינו חל במישורין על מאגר מידע של רשות ביטחון, ובכלל זה על מאגר מידע של משטרת ישראל.

(ה) בסעיף זה, "מועד ההחלטה הסופית" – המועד שבו ההחלטה להטיל קנס הפכה להחלטה סופית להטיל קנס.

פרק ח': הוראות שונות

34. מפקח יהיה מוסמך להפעיל את סמכויותיו לפי חוק זה גם כלפי ישראלי שביצע הפרת תעבורה באזור; לעניין זה, "אזור" ו"ישראלי" – כהגדרתם בתקנות המובאות בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית). התשכ"ח-1967¹⁵, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מזמן לזמן.

35. (א) מפר רשאי לעיין בחומר הנוגע להפרת תעבורה שבשלה הומצאה לו הודעה על החלטה להטיל קנס, ולהעתיקו, ובלבד שבקשת המפר לעיין בחומר כאמור הוגשה לא יאחר מתום שנתיים מיום שהומצאה לו ההודעה כאמור.

(ב) שר המשפטים יקבע הוראות לעניין זכות העיון לפי סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע הגבלות לעניין היקף הזכות ואופן מימושה.

36. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה בעניינים אלה:

(1) סדרי הדין בערעור לבית משפט לענייני תעבורה; סדרי הדין בערעור כאמור יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית משפט לעניינים מינהליים בהתאם להוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹⁶, בשנייה שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;

(2) סדרי רישום של פרטי רישום במרשם התעבורה המינהלי ואופן ניהול המרשם;

דברי הסבר

4(ב) ולפיהן צילום ממכשיר אכיפה המעיד על ביצוע הפרת התעבורה, אם קיים, יצורף להודעה על החלטה להטיל קנס, ואם לא ניתן לצרפו – פורטו הדרכים לקבלת צילום כאמור. לבסוף, נראה שיש להגביל זכות זו לשנתיים וזאת בשם לב לתקופת המצאת הודעה על החלטה להטיל קנס הקבועה בסעיף 6 לחוק המוצע. אופן העיון והיקף זכות העיון יוסדרו בתקנות.

סעיף 36 שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק המוצע, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה בעניינים המפורטים בסעיף המוצע. עוד מוצע לקבוע הסמכה לקביעת אגרות בעד הגשת הליכים לבית דין לתעבורה ונסיבות שבהן יינתן פטור מאגרות כאמור. בהתאם להמלצת הצוות, הגשת בקשה להישפט בבית דין לתעבורה תהיה כרוכה בתשלום אגרה בסכום נמוך. וזאת בשם לב לאיזון בין עלויות ניהול ההליך וניהול המערכת והרצון למנוע הליכי סרק, לבין הבטחת זכות הגישה לערכאות ומניעת מצב שבו היא תהפוך ללא אפקטיבית (ראו סעיף 3 לפרק ההמלצות בדוח).

פרק ח': הוראות שונות

סעיף 34 מוצע לקבוע כי מפקח יהיה מוסמך להפעיל את סמכויותיו מכוח חוק זה גם נגד ישראלי שביצע הפרת תעבורה באזור כהגדרתו בסעיף המוצע, וזאת כדי להבטיח אחידות של הדינים החלים על ישראלים בישראל ובאזור. במקביל, תיערך עבודת מטה נפרדת, לבחינת אופן אימוץ ההסדר החדש בתחיקת הביטחון החלה באזור במסגרת עבודת המטה ישוקפו לדרג הרלוונטי המורכבות השונות במישור המשפט המקומי והמשפט הבין-לאומי, והאתגרים היישומיים.

סעיף 35 מוצע לעגן במפורש את הזכות המוקנית למפר מכוח כללי הצדק הטבעי, לעיין במסמכים, המוחזקים בידי הרשות המינהלית ואשר שימשו אותה להחלטה בעניינו. הוראה זו נועדה לתת ביטוי לשוני בין ההליך הפלילי לבין ההליך המינהלי. במסגרת ההליך המינהלי, הפרט הוא שפותח את ההליך המשפטי ונדרש להציג תחילה את טענותיו במסגרת הערה, ומשכך ישנה חשיבות שתהיה לו גישה לחומרים הרלוונטיים לשם ביסוס טענותיו. יצוין, כי הוראה זו באה נוסף על הוראות סעיף

¹⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ט, עמ' 319.

¹⁶ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

- (3) האופן והמועד למסירת פרטי רישום מהגורמים המנויים בסעיף 29(ג) למשטרה ומהמשטרה לנופים ולבעלי התפקידים הזכאים לקבלו לפי סעיף 31.
- (ב) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע אגרות בעד הגשת ערר דין לתעבורה.
- (ג) תקנות לפי סעיף קטן (א)2 יותקנו בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.
- (ד) תקנות לפי סעיף קטן (א)3 יותקנו בהסכמת השר לביטחון הפנים.

פרק ט': תיקונים עקיפים

תיקון פקודת
התעבורה

37. בפקודת התעבורה –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "בוחן נהיגה" יבוא:

"בית דין לתעבורה", "החלטה להטיל קנס", "החלטה סופית להטיל קנס", "הפרת תעבורה" – כהגדרתם בחוק הפרות תעבורה מינהליות";

(ב) אחרי ההגדרה "מסוף לתחבורה ציבורית" יבוא:

"חוק הפרות תעבורה מינהליות" – חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב–2021";

(2) בסעיף 12א –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הומצאה לנהג חדש הודעה על החלטה להטיל קנס לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות, בשל עבירת תעבורה המנויה בתוספת השלישית המהווה הפרת תעבורה, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס כאמור, ואם הגיש ערר לפי סעיף 18 לחוק האמור – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה הפרת תעבורה";

דבריו הסבר

השלישית ומהוות כיום עבירות קנס יהיו הפרות תעבורה שיטופלו במישור המינהלי לפי הוראות החוק המוצע.

עוד מוצע לתקן את סעיף 25 לפקודת התעבורה שעניינו סמכותו של שופט תעבורה ולהסמיכו לדון גם בערעורים על החלטת בית דין לתעבורה לפי סעיף 24 לחוק המוצע.

תיקונים נוספים מוצעים בסעיפים 27, 27א, 27ב, 27ג ו-27ד לפקודת התעבורה, כדי להבהיר שההוראות הקבועות בסעיפים אלה יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הפרת תעבורה ולעניין הליך משפטי המתנהל לפי חוק זה בשל הפרת תעבורה לפני בית דין לתעבורה או בית משפט. סעיפים אלה קובעים הוראות לעניין קבילות הודעה בכתב ודוח בוחן, צילום רכב, רישום שנעשה בדיסקה או רישום ממוחשב בטכוגרף ורשומה אלקטרונית. נמצא, כי אין הצדקה להבחין בין הליך שמתנהל לפני בית משפט להליך בעניינו, ואותם שיקולים שעמדו בבסיס קביעת קבילות ראיות אלה, חלים גם כאן, הן מבחינה מהותית והן על דרך קל וחומר מכיוון שבעניינו מדובר בהליך מינהלי ולא פלילי.

פרק ט': תיקונים עקיפים

כללי מוצעים תיקונים עקיפים בכמה חיקוקים, הנוגעים לעבירות תעבורה, אשר נועדו להתאימם להסדר המוצע בחוק זה.

סעיף 37 מוצע לתקן את פקודת התעבורה באופן שיתאים את הוראותיה להסדר המוצע בהצעת חוק זו. בתוך כך, מוצע לתקן את סעיף 12א לפקודת התעבורה הקובע הוראות לעניין נהג חדש. סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור קובע בפסקה (2) כך:

"(2) נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה";

מוצע לתקן את סעיף 12א, ולהתאימו להסדר המוצע בהצעת חוק זו ולפיו עבירות התעבורה המפורטות בתוספת

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "בלא הרשעה" יבוא "או שהודעה על החלטה להטיל קנס שהומצאה לו בשל הפרת התעבורה לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות, בוטלה בהתאם להוראות החוק האמור, לפי העניין";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית" יבוא "בעבירה על הוראה המנויה בתוספת השלישית או שניתנה לגבי החלטה סופית להטיל קנס בשל עבירת תעבורה המנויה בתוספת השלישית המהווה הפרת תעבורה, לפי העניין";

(3) בסעיף 25 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) ברישה, במקום "בעבירות אלה" יבוא "באלה";

(2) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(11) ערעור על החלטת בית דין לתעבורה לפי סעיף 24 לחוק הפרות תעבורה מינהליות";

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "בעבירות תעבורה" יבוא "או בערעורים על החלטות בית דין לתעבורה לפי סעיף 24 לחוק הפרות תעבורה מינהליות";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "בסעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "בסעיף קטן (א)(1) עד (10), לגבי ערעור על הפרות תעבורה כאמור בסעיף קטן (א)(11)";

(4) בסעיף 27 –

(א) בסעיף קטן (א), ברישה, אחרי "בית המשפט" יבוא "או בית הדין", אחרי "בעבירת תעבורה" יבוא "או בהפרת תעבורה" ואחרי "לעניין העבירה" יבוא "או ההפרה";

(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "קנטור" יבוא "קנטור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על הליך משפטי לפי חוק הפרות תעבורה";

(5) בסעיף 27א(א), בסיפה, אחרי "לכית המשפט" יבוא "או לכית הדין";

ד ב ר י ה ס ב ר

בכל הנוגע לסעיף 27א1 לפקודת התעבורה, בשים לב לכך שמוצע להסמיך גם עובדי רשות מקומית להטיל קנס בשל הפרות תעבורה, מוצע לתקן סעיף זה בהתאם.

התיקון המוצע בסעיף 69א לפקודת התעבורה, נועד לאפשר בהמשך תיקון של תקנות התעבורה בהתאם, כך שיתייחסו גם לרישום נקודות בשל ביצוע הפרות תעבורה, וזאת בהתאם להמלצות הצוות הבין-משרדי כי לא יחול שינוי במנגנון רישום הנקודות בשל הפרות תעבורה (ראו סעיף 1 לפרק מסקנות בדוח).

יצוין, כי עבירות תעבורה שהן עבירות על הוראה שבחוקי עזר כמפורט בפרטים 3 ו-4 לצו התעבורה, צפויות להישאר עבירות קנס, לפחות בשלב הראשון. משכך בתיקון העיקף לפקודת התעבורה לא נמחקה ההתייחסות לעבירות תעבורה שהן עבירות קנס. חריג לכך הוא מקום שבו כל עבירות הקנס צפויות לעבור למסלול המינהלי במסגרת הצעת החוק המוצעת (כדוגמת התוספת השלישית לפקודת התעבורה).

יודגש, כי מדובר בהוראה מבהירה וזאת משום שבענייננו נדרש "יסוד סביר להניח" לשם קבלת החלטה לפי סעיף 2 המוצע ובית הדין לתעבורה יקבע את ממצאיו על בסיס ראיות מינהליות וברמת הוכחה של הדין המינהלי. לעניין זה קובע סעיף 21 לחוק בתי דין מינהליים: "בית דין לא יהיה קשור בדיני הראיות, פרט לדינים בדבר ראיות חסויות לפי פרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א–1971, וזאת בכפוף להוראות בחוק זה או בכל דין".

סעיף 27 לפקודת התעבורה קובע הוראות בדבר קבלת הודעה בכתב ודוח בוחן כראיה. ככלל, מוצע להחיל הוראות אלה גם בכל הנוגע להליכים המתנהלים מכוח הצעת החוק. עם זאת, בכל הנוגע לסעיף קטן (ד), נמצא כי אין להחיל הוראות אלה, אשר אינן מתאימות לסדרי הדין המינהליים, ודי בהסדר הקבוע בסעיף 28 לחוק בתי דין מינהליים.

- (א) בכותרת השוליים, אחרי "עבירות תעבורה" יבוא "והפרות תעבורה";
(ב) בסעיף קטן (א), בפסקה (1), אחרי "עבירות תעבורה" יבוא "והפרות תעבורה";
(ג) בסעיף קטן (א1), אחרי "עבירה" יבוא "או הפרת תעבורה";
(ד) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) הייתה עבירה הפרת תעבורה, רשאי עובד הרשות המקומית שהוסמך לכך כאמור בסעיף קטן (ב), להמציא הודעה על החלטה להטיל קנס כמשמעותה בסעיף 4(א) לחוק הפרות תעבורה מינהליות בשל הפרת התעבורה, אם היה לו יסוד סביר להניח על סמך צילום כאמור בסעיף קטן (א)2, כי אדם ביצע את ההפרה כאמור, והכול בהתאם להוראות לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות";

- (ה) בסעיף קטן (ג), במקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסעיפים קטנים (ב) או (ב1)";
(7) בסעיף 27ב(א), אחרי "עבירת תעבורה" יבוא "או הפרת תעבורה";
(8) בסעיף 27ב1(א), אחרי "עבירת תעבורה" יבוא "או הפרת תעבורה";
(9) בסעיף 27ג –

- (א) בסעיף קטן (א), בסיפה, בכל מקום אחרי "לבית המשפט" יבוא "או לבית הדין" ואחרי "בעת ביצוע העבירה" יבוא "או ההפרה";
(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "לבית המשפט" יבוא "או לבית הדין";
(10) בסעיף 27ד(ב)2, אחרי "לבית המשפט" יבוא "או לבית הדין";
(11) בסעיף 34 –

- (א) בכותרת השוליים, אחרי "עבירות" יבוא "או הפרות תעבורה";
(ב) אחרי "עבירה" יבוא "או הפרת תעבורה", אחרי "לעיניו" יבוא "או שההפרה כאמור בוצעה לעיניו" ואחרי "העבירה" יבוא "או ההפרה, לפי העניין";
(12) בסעיף 62 –

- (א) בפסקה (4), אחרי "לעבירה" יבוא "או להפרת תעבורה";
(ב) בפסקה (5), אחרי "עבירה" יבוא "או הפרת תעבורה";
(13) בסעיף 765 –

- (א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "מערכת לדיווח ומעקב", אחרי "עבירות תעבורה" יבוא "או הפרות תעבורה";
(ב) בסעיף קטן (ד) –

- (1) בפסקה (1), אחרי "עבירות תעבורה" יבוא "או הפרות תעבורה";
(2) בפסקה (2), אחרי "עבירת תעבורה" יבוא "או הפרת תעבורה";

- (א) בכותרת השוליים, במקום "העונש לעבירה" יבוא "דין העובר";

(ב) האמור בו יסומן "א" ואחריו יבוא:

"(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול לגבי עבירה על תקנה לפי פקודה זו המהווה הפרת תעבורה, ויחולו לגביה ההוראות לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות";

(15) בסעיף 68א –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "עבירה המנויה בתוספת השמינית" יבוא "ובכלל זה עבירה המהווה הפרת תעבורה";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "נעברה עבירה המנויה בתוספת" יבוא "נעברה עבירה או בוצעה הפרת תעבורה לפי חיקוק המנוי בתוספת";

(16) בסעיף 69א –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "תקנות לעניין שיטת הניקוד";

(ב) בסעיף קטן (א), אחרי "שבהן הורשע בעל רשיון נהיגה" יבוא "או על הפרות תעבורה שניתנה בשלהן החלטה סופית להטיל קנס לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות" ואחרי "סוג העבירות" יבוא "וההפרות" ואחרי "על עבירה שבה הורשע" יבוא "או על הפרה שניתנה בשלה החלטה סופית כאמור";

(ג) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "או נוסף על כל החלטה של בית דין לתעבורה או בית משפט לאשר החלטה להטיל קנס בשל הפרת התעבורה שביצע, לפי העניין";

(ד) בסעיף קטן (ד), אחרי "בשל עבירת תעבורה" יבוא "או בשל הפרת תעבורה" ואחרי "יורשע בעבירה" יבוא "או אם תינתן לגביו החלטה סופית להטיל קנס, לפי העניין";

(ה) בסעיף קטן (ה)(1), בכל מקום, אחרי "העבירות" יבוא "או הפרות התעבורה";

(17) בסעיף 70 –

(א) בפסקה (20), אחרי "או על תנאי הרשיון" יבוא "או עקב ביצוע הפרת תעבורה";

(ב) בפסקה (23)(א), אחרי "עבירות תעבורה" יבוא "או הפרות תעבורה";

(18) בסעיף 70א(ז), אחרי "לפי סעיף זה" יבוא "או קבע בית דין לתעבורה במשפטו של בעל רכב על הפרת תעבורה לפי סעיף זה", אחרי "רשאי בית המשפט" יבוא "או בית הדין לתעבורה, לפי העניין" ואחרי "יתן לו בית המשפט" יבוא "או בית הדין לתעבורה, לפי העניין";

(19) בסעיף 77, בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "או בשל החלטה סופית להטיל קנס שניתנה לגביו לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות".

38. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁷, בסעיף 5(3), בסופו יבוא "וכן על הפרות תעבורה כהגדרתן בחוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021".

תיקון פקודת המשטרה

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 38 מוצע לתקן את פקודת המשטרה [נוסח חדש], בהטלת קנס בשל הפרות תעבורה (ולא רק באכיפה של עבירות תעבורה) כמוצע בחוק זה.

התשל"א-1971, באופן שייתן ביטוי לתפקידה

¹⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ט, עמ' 319.

(1) בסעיף קטן (א1), פסקה 2 – תימחק;

(2) בסעיף קטן (א2), במקום "בפסקאות (1) ו-(2)" יבוא "בפסקה (1)", והמילים "או הודעת תשלום קנס" – יימחקו;

(3) בסעיף קטן (א3), ההגדרה "רכב חדש" – תימחק.

(1) בסעיף 37(ב4), אחרי "שאינן פשעים" יבוא "או לעניין הפרות תעבורה מינהליות כאמור באותו סעיף";

(2) בסעיף 55, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בית משפט לעניינים מקומיים ידון בערעורים על החלטה סופית של בית דין לתעבורה, או על החלטה אחרת של בית דין כאמור אם ניתנה לכך רשות מאת שופט של בית משפט לעניינים מקומיים, בעניין קנס בשל הפרת תעבורה שהטיל מפקח שהוא פקח או עובד רשות מקומית, כאמור בסעיף 24(ג) לחוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021."

(1) בסעיף 4 –

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה";

(2) בסעיף 14, סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) אחרי סעיף 14 יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 39 מוצע לתקן את סעיף 225 לחוק סדר הדין הפלילי, מכיוון שהחלופה בדבר רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה אינה רלוונטית עוד (ראו לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 6 לחוק המוצע). בהתאם מוצע למחוק את פסקה (2) של סעיף 225א(א1) לחוק סדר הדין הפלילי הקובעת כך:

סעיף 40 מוצע לתקן את חוק בתי דין מינהליים ולהקים בו מנגנון לבירור תלונות על התנהגות של חברי בית דין המנוי בתוספת השנייה, במסגרת מילוי תפקידם. בהעדר מנגנון מסודר לבירור תלונות, קיים כיום קושי לברר תלונות על דיינים בבתי הדין המינהליים השונים. קושי זה בא לידי ביטוי הן בכל הנוגע לגורם המוסמך לברר תלונות, באופן שיהלום את עצמאות ואי-תלות הדיינים (ראו לעניין זה סעיף 3 לחוק בתי דין מינהליים), והן בכל הנוגע לסנקציות שיוטלו בשל תלונות שיימצאו מוצדקות. קושי זה רק צפוי להתחזק בעת הקרובה בשל המגמה הגוברת לעשות שימוש בבתי דין מינהליים, ובייחוד בשל הקמת בית דין לתעבורה, שצפוי לדון בהיקף גדול של תיקים. משכך, כדי להבטיח את אי-תלותם של חברי בית דין ואת מרותם להוראות הדין בלבד, מוצע לקבוע כי שר המשפטים ימנה שופט בדימוס לאחראי על בירור תלונות המוגשות נגד חברי בית דין המנוי בתוספת השנייה כנוסחה המוצע.

סעיף 39 מוצע לתקן את סעיף 225 לחוק סדר הדין הפלילי, מכיוון שהחלופה בדבר רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה אינה רלוונטית עוד (ראו לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 6 לחוק המוצע). בהתאם מוצע למחוק את פסקה (2) של סעיף 225א(א1) לחוק סדר הדין הפלילי הקובעת כך:

"(2) שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

וכמו כן למחוק את ההגדרה "רכב חדש" שבסעיף קטן (א3) של סעיף 225א, שנוסחה:

"רכב חדש" – רכב שרישיון הרכב ניתן עליו לראשונה בידי מי שרשות הרישוי, בהגדרתה בפקודת התעבורה, הסמיכה אותו לכך, ולא חלפו 30 ימים ממועד ביצוע עסקה המחייבת לרשום את הרכב ואת פרטי בעליו ברשות הרישוי."

יצוין כי כאמור לעיל יש עבירות תעבורה אשר צפויות להישאר עבירות קנס, לפחות בשלב הראשון, ומשכך במסגרת התיקון העקיף לא נמחקה מחוק סדר הדין הפלילי ההתייחסות אליהן.

14א. (א) שר המשפטים ימנה, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון, שופט של בית משפט מחוזי או שופט של בית המשפט העליון, בדימוס, לאחראי על בירור תלונות על התנהגות חברי בית דין המנוי בתוספת השנייה, במסגרת מילוי תפקידם, לרבות תלונות לעניין דרך ניהול הליכים על ידם (בחוק זה – אחראי על בירור תלונות).

(ב) שר המשפטים, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו מונה חברי בית הדין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השנייה.

(ג) הוגשה תלונה על חבר בית דין כאמור בסעיף קטן (א) (בחוק זה – נילון) והחליט האחראי על בירור תלונות לברר את התלונה, יודיע על כך לנילון וכן לראש בית הדין שבו מכהן הנילון וייתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ד) הוגשה תלונה והיה למנהל הכללי של המשרד הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו מוקם בית הדין אשר בו מכהן הנילון יסוד סביר להניח שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההתנהגות שלגביה הוגשה התלונה, הנילון אינו ראוי לכהן כחבר בית דין, רשאי הוא להשעותו מתפקידו כאמור; ואולם לא יעשה כן המנהל הכללי אלא לאחר שקיבל את עמדת ראש בית הדין שבו מכהן הנילון ועמדת האחראי על בירור תלונות, ולאחר שנתן לנילון הזדמנות לטעון את טענותיו בעניין.

(ה) האחראי על בירור תלונות רשאי לברר את התלונה בכל דרך שימצא לנכון, והוא אינו כפוף לסדרי דין או לדיני ראיות.

14ב. (א) מצא האחראי על בירור תלונות שהתלונה הייתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למתלונן, לנילון ולראש בית הדין שבו מכהן הנילון, בצירוף החלטתו; בהודעה כאמור רשאי האחראי על בירור תלונות לפרט את תמצית ממצאיו, כולם או חלקם, ואם העלה הברור כי קיים ליקוי, רשאי הוא להצביע על הצורך בתיקונו ועל הדרך הראויה לכך.

תוצאות בירור תלונה

ד ב ר י ה ס ב ר

עמה קלון; היה חבר בית דין שופט, טענה פניית שר המשפטים הסכמה של נשיא בית המשפט העליון;

(2) המועצה לא תחליט כאמור אלא לאחר שנתנה לחבר בית הדין הזדמנות לטעון טענותיו; היה חבר בית הדין שופט, לא תינתן החלטת המועצה אלא בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.

תכליותיו של המנגנון המוצע וההליך שלפיו יפעל מבוססים על המנגנון הקבוע בחוק נציג תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002. מנגנון דומה קיים גם בסעיף 3ד לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, בכל הנוגע לבירור תלונות נגד רשמי הוצאה לפועל.

האחראי יבחן כאמור תלונות על התנהגות חברי בית דין במסגרת מילוי תפקידם, לרבות לעניין דרך ניהול ההליכים על ידם.

יצוין, כי מנגנון זה מחליף למעשה את סעיף קטן (ב) של סעיף 14 לחוק בתי דין מינהליים, אשר ממילא לא נעשה בו שימוש כיום, ומשכך מוצע להחליפו. זוהו נוסחו של סעיף 14(ב) לחוק בתי דין מינהליים:

"14. [...]

(ב) לפי פניית שר המשפטים רשאית המועצה להעביר חבר בית דין מכהונתו בשל התנהגות שאינה הולמת תפקיד של חבר בית דין או בשל הרשעה בעבירה שיש

(ב) מצא האחראי על בירור תלונות שהתלונה הייתה מוצדקת, רשאית הרשות הממנה, לפי המלצת האחראי על בירור תלונות, לתת לנילון נזיפה או התראה, להעבירו מכהונתו, להתלות את מינויו עד לקיום תנאים שיורה עליהם או להמליץ שלא להאריך את כהונתו; היה מינוי חבר בית הדין כאמור מותנה בהמלצה או בבחירה של ועדה שהוקמה לפי דין, תובא לפני הרשות הממנה, לצד המלצת האחראי על בירור תלונות, גם עמדת הוועדה לעניין זה.

(ג) מצא האחראי על בירור תלונות שהתלונה לא הייתה מוצדקת, יודיע על כך בכתב למנויים בסעיף קטן (א), ורשאי הוא לפרט להם את תמצית ממצאיו.

(ד) התקבלה הודעה על צורך בתיקון ליקוי כאמור בסעיף קטן (א), יודיע הנילון או ראש בית הדין שבו מכהן הנילון, לאחראי על בירור תלונות, על הצעדים שנקטו לתיקון הליקוי; לא התקבלה הודעה בתוך זמן סביר או שההודעה אינה מניחה את דעתו של האחראי על בירור תלונות, רשאי הוא להביא את העניין לפני השר הממונה על המשרד שמכוחו מוקם בית הדין שבו מכהן הנילון.

(א) האחראי על בירור תלונות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע האחראי את תפקידיו, חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם עקב עבודתם, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיהם לפי חוק זה; האחראי על בירור תלונות וכל אדם אחר כאמור יחתמו על כתב שמירה על סודיות עם תחילת עבודתם.

חובת סודיות

ג.14

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאים שר המשפטים או השר הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו מוקם בית דין, לפי העניין, וכן ראש בית הדין המפורט בתוספת השנייה, לקבל לידיהם, לפי דרישתם, עותק מכל חומר או מידע המצוי אצל האחראי על בירור תלונות שהושג במסגרת פעילותו, ואולם חומר או מידע לגבי תלונה מסוימת יימסר לאחר שהטיפול בה הסתיים.

(ג) האחראי על בירור תלונות רשאי לפרסם את החלטותיו, בלא ציון שמו של הנילון ופרטים מזהים אחרים, אם מצא שקיים עניין ציבורי המצדיק את הפגיעה בפרטיות הכרוכה בכך ולאחר שניתנה למי שעלול להיפגע מהפרסום הזדמנות לטעון את טענותיו.

בעניין שלא הוסדר בפרק זה, רשאי האחראי על בירור תלונות לנהוג לפי הוראות חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002¹⁸, בשינויים המחויבים, אם אין בכך דבר שאינו מתיישב עם פרק זה או עם מהות התפקיד;

החלט הוראות מחוק נציב תלונות הציבור על שופטים

ד.14

¹⁸ ס"ח התשס"ב, עמ' 590.

(4) בסעיף 53, אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה";

(5) בתוספת –

(א) בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה";

(ב) בסופה יבוא:

"30. בית דין לתעבורה לפי סעיף 12 לחוק הפרות תעבורה מינהליות,

התשפ"ב–2021";

(6) אחרי התוספת הראשונה יבוא:

"תוספת שנייה"

(סעיף 14א)

(1) בית דין לתעבורה לפי סעיף 12 לחוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב–2021;

(2) ועדת ערר לפי סעיף 12 לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף–2020¹⁹;

(3) ועדת ערר לפי סעיף 21 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף–2020²⁰;

42. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016²¹ –
תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות
בענף הרכב
(1) בסעיף 2 –

(א) אחרי ההגדרה "הנדסאי" ו"טכנאי מוסמך" יבוא:

"החלטה סופית להטיל קנס", "החלטה להטיל קנס", "הפרת תעבורה" – כהגדרתן בחוק הפרות תעבורה מינהליות";

(ב) אחרי ההגדרה "חוק הגנת הצרכן" יבוא:

"חוק הפרות תעבורה מינהליות" – חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב–2021";

(2) בסעיף 8 –

(א) במקום "התנאים לקבלת הרישיון" יבוא "התנאים לקבלת הרישיון, בהתקיים אחד מאלה:";

(ב) הסיפה החל במילים "אם המבקש הורשע" תסומן כפסקה (1), ובה, במקום "לטעון את טענותיו" יבוא "לטעון את טענותיו";

(ג) אחרי פסקה (1) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

על אף העובדה שהן נקבעו בהליך מינהלי. נוסף על כך, בשים לב לכך שמוצע להסמיך גם עובדי רשות מקומית שהוסמכו לפי החוק לייעול הפיקוח, להטיל קנס בשל הפרות תעבורה, מוצע לתקן חוק זה בהתאם.

סעיפים התיקונים המוצעים בסעיפים אלה מבוססים על המלצת הצוות, ולפיה יש לקבוע כי גם הפרות תעבורה ייחשבו, לעניין רישוי מקצועות תעבורתיים לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו–2016, כהרשעות תעבורה במישור הפלילי, וזאת

¹⁹ ס"ח התש"ף, עמ' 78.

²⁰ ס"ח התש"ף, עמ' 298.

²¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשפ"א, עמ' 376.

"(2) אם ניתנה לגבי המבקש החלטה סופית להטיל קנס לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות בשל הפרת תעבורה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן שירות רכב או במקצוע בענף הרכב שלגביו ביקש את הרישיון, או שניתנה לגביו החלטה להטיל קנס לפי החוק האמור והוגש ערר על ההחלטה או ערעור על ההחלטה בערר כאמור, וטרם ניתנו בהם החלטה סופית או פסק דין סופי, לפי העניין, ובלבד שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו";

(3) בסעיף 10(א), אחרי פסקה (7) יבוא:

"(דא) ניתנה לגביו החלטה סופית להטיל קנס לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות בשל הפרת תעבורה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק במתן שירות רכב או במקצוע בענף הרכב שלגביו ניתן לו הרישיון, או שניתנה לגביו החלטה להטיל קנס לפי החוק האמור והוגש ערר על ההחלטה או ערעור על ההחלטה בערר כאמור, וטרם ניתנו בהם החלטה סופית או פסק דין סופי, לפי העניין";

תיקון חוק לייעול
הפיקוח והאכיפה

43. בחוק לייעול הפיקוח והאכיפה –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "דרך" יבוא:

"החלטה להטיל קנס", "החלטה סופית להטיל קנס", "הפרת תעבורה" – כהגדרתן בחוק הפרות תעבורה מינהליות";

(ב) אחרי ההגדרה "ועדת הכלכלה" יבוא:

"חוק הפרות תעבורה מינהליות" – חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב–2021";

(2) בסעיף 3(ב), אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) לא ניתנה לגביו החלטה סופית להטיל קנס בשל הפרת תעבורה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית, לשמש כפקח, או לא הוגש ערר על החלטה להטיל קנס לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות או ערעור על ההחלטה בערר כאמור, וטרם ניתנו החלטה סופית או פסק דין סופי, לפי העניין, בעניינו";

(3) אחרי סעיף 9 יבוא:

"עבירת תעבורה
המהווה הפרת
תעבורה

9א. הייתה עבירת תעבורה הפרת תעבורה לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות, יהיה פקח רשאי להטיל על אדם קנס בשל הפרת התעבורה אם היה לו יסוד סביר להניח כי אותו אדם ביצע הפרה כאמור, והכול בהתאם להוראות לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות."

44. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018, בסעיף 16(א)(1)ב, בפסקה (16א) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות המובאת בו, במקום "קנס מינהלי" יבוא "קנס מינהלי, קנס בשל הפרת תעבורה לפי חוק הפרות תעבורה מינהליות, התשפ"ב-2021, וכן הוצאות שפסק בית דין לתעבורה לפי החוק האמור", במקום "לגבותו" יבוא "לגבותם" ובמקום "לא ייגבה הקנס" יבוא "לא ייגבו הקנס או ההוצאות כאמור".

פרק י"א: תחילה ותחולה בהדרגה, הוראות מעבר והוראת שעה

45. תחילה ותחולה בהדרגה (א) תחילתו של חוק זה במועד שיקבע שר המשפטים, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 69 לפקודת התעבורה כנוסחו בסעיף 37(16) לחוק זה, ובלבד שמועד זה לא יקדם לשנה מיום פרסומו של חוק זה ולא יאוחר משנה וחצי מיום פרסומו. (ב) חוק זה יחול בהדרגה לגבי הפרות תעבורה, החל מהמועדים כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לגבי הפרות תעבורה שדרגת הקנס שנקבעה לגביהן בחלק ב' לתוספת הראשונה היא א' עד ג', למעט הפרות תעבורה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה – במועד כאמור בסעיף קטן (א);

(2) לגבי הפרות תעבורה שדרגת הקנס שנקבעה לגביהן בחלק ב' לתוספת הראשונה היא ד' עד ו' ולגבי הפרות תעבורה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה – בתום חצי שנה מהמועד כאמור בסעיף קטן (א).

ד ב ר י ה ס ב ר

כנוסחו בסעיף 37(16) לחוק זה, ובלבד שמועד זה לא יקדם לשנה מיום פרסומו של חוק זה ולא יאוחר משנה וחצי מיום פרסומו. התיקון לסעיף 69 לפקודת התעבורה מסמך את שר התחבורה, בהסכמת שר המשפטים, לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות גם על הפרות תעבורה כהגדרתן בחוק המוצע. שיטת הניקוד לעניין עבירות תעבורה מוסדרת כיום בתקנות התעבורה, ולאחר חקיקת החוק המוצע יידרש לתקן את התקנות האמורות ולהחיל את שיטת הניקוד גם על הפרות תעבורה. לנוכח חשיבות תיקון זה לאכיפת דיני התעבורה, מוצע להתנות את תחילתו של חוק זה בתיקון כאמור.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע הוראת תחולה בהדרגה, ולפיה העברת עבירות תעבורה למסלול המינהלי והגדרתן כהפרות תעבורה תיעשה בשתי פעימות, כשביניהן מוצע לקבוע פרק זמן של חצי שנה. בהתאם, מוצע להעביר בשלב הראשון את הפרות התעבורה שדרגת הקנס שנקבעה לגביהן בחלק ב' לתוספת הראשונה היא א' עד ג', למעט הפרות התעבורה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה. בשלב השני, לאחר חצי שנה, יועברו כל הפרות התעבורה. תקנה 54 קובעת, כי "לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן [...]". הסיבה להחרגת הפרות תעבורה לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה, היא שמדובר בתיקים מורכבים וקשים קושי לפצל את הניהול של תיקים אלה בין ערכאות שונות ובין סדרי דין שונים. לצד סיבה זו, כיום, יש הודעות תשלום רבות וגם בקשות להישפט

סעיף 44 מוצע לתקן את פסקה (16א) להגדרה "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אשר הוספה בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח-2018, כהוראת שעה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022) (להלן – הוראת השעה), ולהוסיף לרשימת הקנסות המשולמים לקופת רשות מקומית המובאים בה, גם קנס בשל הפרת תעבורה והוצאות שפסק בית דין לתעבורה לפי החוק האמור. כך לתקופת הוראת השעה ייכלל קנס כאמור במסגרת החובות שהמרכז לגביית קנסות מוסמך לגבותם.

פרק י"א: תחילה ותחולה בהדרגה, הוראות מעבר והוראת שעה

סעיף 45 נוכח ההתאמות והשינויים הנרחבים הנדרשים לשם כניסת החוק המוצע לתוקפו, ובכלל זה: הקמת בית דין לתעבורה, לרבות תשתית טכנולוגית לפעילותו, מינוי חברי בית דין וראש בית דין לתעבורה, קביעת תקנות וסדרי דין ומינהל, ועוד, ובשים לב להיקף הפרות התעבורה שמוצע להעביר לסמכותו של בית דין לתעבורה, וכפועל יוצא מכך – להיקף העררים הצפוי, מוצע לקבוע לחוק המוצע תחילה מאוחרת והוראת תחולה בהדרגה.

כך מוצע לקבוע בסעיף קטן (א), כי תחילתו של חוק זה תהיה במועד שיקבע שר המשפטים, בצו, בהתאם למועד כניסתו לתוקף של תקנות לפי סעיף 69 לפקודת התעבורה

22 ס"ח התשע"ח, עמ' 684.

46. (א) עבירה של ברירת משפט כאמור בסעיף 228(א) לחוק סדר הפלילי המהווה הפרת תעבורה, שעבר אדם ערב תחולתו של חוק זה לגבי אותה הפרת תעבורה בהתאם להוראות סעיף 45(ב), לא יחולו לגביה הוראות חוק זה וימשיכו לחול לגביה ההוראות לפי חוק סדר הדין הפלילי ולפי פקודת התעבורה כנוסחן ערב המועד כאמור.
- (ב) כל עוד לא נקבעו הוראות לעניין נסיבות מחמירות הקשורות באדם שביצע הפרת תעבורה או בביצוע הפרת התעבורה, לפי סעיף 2(ב), יחולו הוראות אלה:

(1) יראו בנסיבות המחמירות שנקבעו בהוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס, התשנ"ד-1993²³, לפי סעיף 29(ב) לפקודת התעבורה, לעניין עבירות קנס לפי תקנה 44 ולפי תקנה 67 לתקנות התעבורה, ואשר עמדו בתוקפן ערב תחולתו של חוק זה לגבי הפרות תעבורה לפי התקנות האמורות, כנסיבות מחמירות לעניין הפרות תעבורה לפי אותן תקנות;

(2) יראו בנסיבות המחמירות שנקבעו בהוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס, התשס"ט-2008²⁴, לפי סעיף 29(ב) לפקודת התעבורה, לעניין עבירות קנס לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, ואשר עמדו בתוקפן ערב תחולתו של חוק זה לגבי הפרות תעבורה לפי התקנה האמורה, כנסיבות מחמירות לעניין הפרות תעבורה לפי אותה תקנה.

47. על אף הוראות פסקה (2) בסעיף 12א(ב) לפקודת התעבורה, כנוסחה בסעיף 37(2)(א) לחוק זה, בתקופה שמהמועד כאמור בסעיף 45(ב)(1) עד המועד כאמור בסעיף 45(ב)(2), יקראו את פסקה (2) בסעיף 12א(ב) לפקודת התעבורה כך:

"(2) נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, או שהומצאה לו הודעה על החלטה להטיל קנס בשל עבירת תעבורה המנויה בתוספת השלישית המהווה הפרת תעבורה, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה או הגיש ערר לפי סעיף 18 לחוק הפרות תעבורה מינהליות, לפי העניין – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה או בעניין אותה הפרת תעבורה, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 47 בהמשך לתיקון סעיף 12א לפקודת התעבורה המוצע בסעיף 37 להצעת החוק (ראו דברי ההסבר לסעיף 37), מוצע לקבוע הוראת שעה לעניין סעיף 12א(ב)(2) לפקודה האמורה, אשר תחול במהלך תקופת הביניים – החל ממועד תחילתו של החוק המוצע ותחולת הפעימה הראשונה, כאמור בסעיף 45(א)(1) המוצע, ועד מועד תחולת הפעימה השנייה לפי סעיף 45(ב)(2) המוצע. הוראה זו נועדה להסדיר את מצב הביניים שבו התוספת השלישית לפקודת התעבורה תכלול הן הפרות תעבורה לפי החוק המוצע והן עבירות קנס לפי המצב הקיים.

רבות לפי תקנה 54 לתקנות התעבורה, ומשכך החרגתם מאפשרת להגביל את כמות העררים שיועברו לסמכות בית דין לתעבורה בפעימה הראשונה.

סעיף 46 מוצע להבהיר כי הוראות החוק המוצע לא יחולו על הודעת תשלום קנס שניתנה בהתאם לדין שהיה קיים טרם כניסת החוק המוצע לתוקפו, ובהתאם גם רישומה במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנותיו, ייותר על כנו. כמו כן מוצע לקבוע הוראת מעבר ייחודית בכל הנוגע להוראות בדבר נסיבות מחמירות שנקבעו ערב תחילתו של החוק המוצע אשר ימשיכו לעמוד בתוקפן עד לקביעת הוראות כאמור לפי סעיף 2(ב) המוצע.

²³ ר"פ התשנ"ד, עמ' 1185.

²⁴ ר"פ התשס"ט, עמ' 1111.

תוספת ראשונה

חלק א'

(סעיף 3(א))

שיעור הקנס בשל הפרת תעבורה

טור א' דרגת הקנס	טור ב' שיעור הקנס (בשקלים חדשים)
א	100
ב	250
ג	500
ד	750
ה	1,000
ו	1,500

חלק ב'

(ההגדרה "הפרת תעבורה" וסעיף 3(א))

לכל מיונה בחלק זה תהיה המשמעות הנודעת לו לפי פקודת התעבורה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

הפרות תעבורה

1. הפרות לפי פקודת התעבורה:

מס' סעיף	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(1) 2	כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו	ב
(2) 2	כשרישיון הרכב פקע – יותר מ-4 חודשים ועד שנה אחת מיום פקיעתו	ה
(3) 10(א)	כשרישיון הנהיגה פקע – עד 6 חודשים מיום פקיעתו	ב
(4) 10(א)	כשרישיון הנהיגה פקע – יותר מ-6 חודשים ועד שנתיים מיום פקיעתו, ובלבד שהנהג זכאי לפי תקנה 173 לתקנות התעבורה, לקבל רישיון נהיגה לתקופה שמעל 4 שנים	ד
(5) 14ח(א)		ה
(6) 65ב(א) ו-6(ב)		א
(7) 65ב(ג)	כשרישיון הרכב פקע – עד 4 חודשים מיום פקיעתו	ב
(8) 65ג(א) או 6(ב)		ב

2. הפרות לפי תקנות התעבורה:

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(1) 5		א
(2) 6		א
(3) 8		ג
(4) 9(א)		א
(5) 9(ג)		א
(6) 9א(א)	נוהג חדש בלא תווית	ב
(7) 9א(ב)	נוהג, שאינו נוהג חדש, עם תווית	א
(8) 12(ב)		א
(9) 13(א)		א
(10) 15		ג
(11) 21(ב)(1)		ג
(12) 21(ב)(3)		ג
(13) 21(ג)		ג
(14) 22(א)	אי־ציות לתמרורים, למעט תמרורים המגבילים מהירות ותמרורים המפורטים להלן בנפרד	ב
(15) 22(א)	אי־ציות לתמרורים 412, 413, 417, 438 ו־817	א
(16) 22(א)	אי־ציות לתמרורים 201 עד 208, 401, 402, 405, 406, 408 עד 415, 417 עד 422 ו־511 עד 513 באזור קנס מוגדל	ג
(17) 22(א)	אי־ציות נוהג רכב לרמזור, למעט אי־ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אור אדום	ו
(18) 22(א)	אי־ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום	ג
(19) 22(א)	אי־ציות הולך רגל לרמזור	א
(20) 22(א)	אי־ציות לתמרור 307 ולתמרור האוסר חניה	ב
(21) 22(א)	אי־ציות לתמרור 815	ב
(22) 22(א)	אי־ציות לתמרור 407	ה
(23) 22(א)	אי־ציות לתמרורים 302, 304 באי־עצירה בלבד	ב
(24) 22(א)	אי־ציות לתמרורים 501 או 503	ג
(25) 22(א)	אי־ציות לתמרור או סימון האוסר עצירה	ב
(26) 22(א)	באזור קנס מוגדל – אי־ציות לתמרור האוסר עצירה או חניה	ג
(27) 27(א) או (ד)	בליקוי לא חמור	ב
(28) 27(ב)		ג

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(29) 28(א)		א
(30) 28(ב)		ה
(31) 29		א
(32) 30	אי־הרכבת מכשיר אופטי	ב
(33) 30	אי־החזקת מכשיר אופטי נוסף	א
(34) 33(א)	למעט אופנוע	ד
(35) 33(א)	באופנוע	ב
(36) 34(א)	למעט המנויים בפרטים (37) ו־ (38)	ג
(37) 34(א)	לעניין רוכב ברכב שלא מותקן בו מנוע המניע אותו או מסייע בכך, או הולך רגל	א
(38) 34(א)	לעניין רוכב באופניים או בתלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, או קורקינט ממונע כהגדרתו בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה	ב
(39) 35		ב
(40) 36(ב)		ב
(41) (נמחק)		
(42) 36(ג)		ג
(43) 36(ד)		ג
(44) 36(ה)		ג
(45) 37		ג
(46) 38(א)		ב
(47) 38(ב)		ב
(48) 39(א)		ב
(49) 39(א)	למעט תקנת משנה (ה)	ג
(50) 39א(ה)		א
(51) 39ג(א) או (ג)		ב
(52) 39ג(ב)	עד 20 קמ"ש מעל המותר	א
(53) 39ג(ב)	מעל 20 קמ"ש מעל המותר	ג
(54) 39ג(ד)		ב
(55) 39יא		א
(56) 39טז		ה
(57) 39יח2		ה
(58) 40(א)	תוך כדי הפרעה	ב
(59) 40(א)	תוך כדי סיכון	ג

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(60) 40(ב)		ב
(61) 40(ג)		ג
(62) 41		ב
(63) 42		ב
(64) 43		ב
(65) 44		ב
(66) 45		ב
(67) 46		ב
(68) 47(א)		ב
(69) 47(ה)(2)		ב
(70) 47(ה)(3)		ג
(71) 47(ה)(4)	עקיפה בצומת	ג
(72) 47(ה)(4)	אי-השלמת עקיפה לפני צומת	ב
(73) 47(ז)		ג
(74) 47(ח)		ד
(75) 48(א)		ב
(76) 48(ב)		ב
(77) 48(ג)		ב
(78) 49		ב
(79) 50(א)		ב
(80) 52		ב
(81) 53		ב
(82) 54(א)	בדרך עירונית עד 20 קמ"ש מעל המותר	ב
(83) 54(א)	בדרך עירונית מ־21 עד 30 קמ"ש מעל המותר	ד
(84) 54(א)		ו
(85) 54(א)	בדרך שאינה עירונית עד 25 קמ"ש מעל המותר	ב
(86) 54(א)	בדרך שאינה עירונית מ־26 עד 40 קמ"ש מעל המותר	ד
(87) 54(א)	בדרך שאינה עירונית מ־41 עד 50 קמ"ש מעל המותר	ו
(88) 54(ד)(3)		א
(89) 55		ב
(90) 56(ב)	למעט 56(ב)(1)	ג

דרגת קנס	פירוט נוסף להפרה	מס' תקנה
א		(91) 56(ב)(1)
ד		(92) 57
א		(93) 58
ב		(94) 61
ב		(95) 62(ב)
ב		(96) 63
ב	תמרוור 302, אי־עצירה בלבד	(97) 64(ד)
ג		(98) 65
ב	בגרימת הפרעה	(99) 66
ג	בגרימת סיכון	(100) 66
ג		(101) 67(א)
ב		(102) 67(א1)
ב		(103) 67(א2)
ב		(104) 68
ב		(105) 69(א)
ג	בשולי הדרך	(106) 69(ג)
א	שלא בכביש או בשולי הדרך	(107) 69(ג)
ב	למעט באזור קנס מוגדל	(108) 69(ו)
ג	באזור קנס מוגדל	(109) 69(ו)
ב		(110) 69א
א		(111) 70
ב		(112) 71
א	למעט פסקאות (2), (א2), (3), (4), (6), (10), (14), (12) ו־ (16) ולמעט באזור קנס מוגדל	(113) 72(א)
ב	למעט פסקאות (2), (א2), (12) ו־ (16) באזור קנס מוגדל	(114) 72(א)
ג	למעט בנסיבות המפורטות להלן	(115) 72(א)(א2)
ב	בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה, ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החנייה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב	(116) 72(א)(א2)
ב		(117) 72(א)(2), (3), (4), (6) ו־ (10)
ב	למעט באזור קנס מוגדל	(118) 72(א)(12)
ג	באזור קנס מוגדל	(119) 72(א)(12)
ב		(120) 72(א)(14)

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(121) 72(א)(16)		ה
(122) 72(ב)		ב
(123) 72(ג)		ב
(124) 72א		ג
(125) 73		א
(126) 74		ב
(127) 75		א
(128) 76(ג)		ג
(129) 79		ב
(130) 80		ב
(131) 81	לנוהג הרכב	א
(132) 81	העולה או היורד מהרכב	ב
(133) 82		ב
(134) 83	אי-התקנת שלט "ילדים"	א
(135) 83	אי-הסרת שלט "ילדים"	א
(136) 83א	אם הנוסע הוא ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים	ה
(137) 83א	אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים	ד
(138) 83ב	למעט אם הנוסע הוא ילד כמפורט בפרט (139)	ב
(139) 83ב	אם הנוסע הוא ילד שמלאו לו שמונה שנים וטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים	ג
(140) 84	למעט תקנות משנה (ב) ו-(ה)	ב
(141) 84(ה)		ב
(142) 85(א)(1) או (3)		ב
(143) 85(א)(2)(א)		ג
(144) 85(א)(2)(ב) או (ג)		ב
(145) 85(א)(4)		ג
(146) 85(א)(5)	כשמשקלו הכולל של הרכב מגיע עד 10% מעל המותר	ג
(147) 85(א)(5)	כשהמשקל הכולל של הרכב מגיע מעל 10% ולא יותר מ־14.99% מעל המותר	ה
(148) 85(א)(6)		ג

דרגת קנס	פירוט נוסף להפרה	מס' תקנה	
ב	בהעדר סימון	85(ה)2	(149)
ג	בהעדר היתר	85(ה)3	(150)
ב		85(ו)1	(151)
ג		85א	(152)
ב		85ב(ב)	(153)
ג		86	(154)
ד		87	(155)
ב		88(א) או (ב)	(156)
א		88(ג)	(157)
א		90(א),(ב),(ג),(ד) או (ז)	(158)
ב		90(ו)1	(159)
ב		91	(160)
ב		92(ב) או (ד)	(161)
ג		92(ג)	(162)
ב	בנוהג רכב	93(א)1	(163)
א		93(א)2	(164)
ב		93(ב)	(165)
ב		95	(166)
א		96	(167)
א	למעט לגבי הארת לוחית זיהוי	97	(168)
א	לגבי הארת לוחית זיהוי	97(א)	(169)
א		98	(170)
ב		99	(171)
ב		100	(172)
ב		101	(173)
ב		102	(174)
ב		103	(175)
ב		104	(176)
ב		105	(177)
ב		106	(178)
ב		107(א)	(179)
ב		107(ג)	(180)

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(181) 107(ד)	ב	ב
(182) 107(ה)	ב	ב
(183) 108(א)	א	א
(184) 109(א)	א	א
(185) 109(ב)	ב	ב
(186) 110	א	א
(187) 111	א	א
(188) 112	ב	ב
(189) 113	ב	ב
(190) 114	ב	ב
(191) 117	ב	ב
(192) 119(ב)	ג	ג
(193) 119(ב1)	ב	ב
(194) 119(ג)	ב	ב
(195) 120	ג	ג
(196) 121	ב	ב
(197) 122	ב	ב
(198) 122א(א)	ה	ה
(199) 122א(ב)	ב	ב
(200) 122ב(ב)	ב	ב
(201) 122ב(ג)	ב	ב
(202) 123(א)	באופניים במצב לא תקין	א
(203) 123(א)	באופניים או תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, במצב לא תקין	ב
(204) 123(ב)	למעט אופניים במצב לא תקין	א
(205) 123(ב)	באופניים או תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך, למעט כשהם במצב לא תקין	ב
(206) 125	א	א
(207) 125	באופניים שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך	ב
(208) 126	א	א
(209) 126	באופניים, תלת־אופן שמותקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגליניווע	ב
(210) 127	א	א

דרגת קנס	פירוט נוסף להפרה	מס' תקנה
ב	באופניים, תלת-אופן שמוקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלינוע	127 (211)
א		128 (212)
ב	באופניים, תלת-אופן שמוקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך או בגלינוע	128 (213)
ב	באופניים או בתלת-אופן שמוקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך	129 (214)
ב	בגלינוע	129(ג), (ד) ו-(ז) (215)
א		129 (216)
ג		129א(א) (217)
ב		129א(ב) (218)
א		130 (219)
ב	באופניים עם מנוע עזר	130 (220)
א		131 (221)
ב	באופניים עם מנוע עזר	131 (222)
א		132 (223)
ב	באופניים שמוקן בהם מנוע המניע אותם או מסייע בכך	132 (224)
א		136 (225)
ב	למעט חיית מחמד	137 (226)
א	בחיית מחמד	137 (227)
ב		138 (228)
א		139 (229)
ב		141 (230)
ב		142 (231)
ג		142א (232)
א		143(ב), (ג), (ד), (ו) או (ח) (233)
ב		145(ב) (234)
ה		148 (235)
א		149 (236)
א		150 (237)
ה	למעט במדרכה	151 (238)
ב	במדרכה	151 (239)
ה	למעט במדרכה	152 (240)

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
152 (241)	במדרכה	ב
153 (242)		ב
154 (243)		ב
155 (244)	למעט הפרשת גזים ועשן	ה
155 (245)	בהפרשת גזים ועשן	ב
156 (246)		ב
157 (247)		ג
158 (248)	בגרימת הפרעה או סיכון	ב
159 (249)		ב
160 (250)		ב
161 (251)		ג
165 (252)		ג
169 (253)	בנוהג ברכב	ב
169 (254)	בעובר דרך שאינו נהג	א
222 (255)		ב
223 (256)		ד
230 (257)	(ב) או (ג)	ב
236 (258)	(א)	ד
254 (259)	(ג)	א
255 (260)	(ב)	א
261 (261)	(ב)	ב
280 (262)	(א)(2)	ב
295 (263)		ה
297 (264)		ב
298 (265)	(2)	ג
299 (266)		ג
300 (267)		ג
301 (268)	(ב)	ב
305 (269)	(א) או (ב)	ב
306 (270)	רכב שנאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307	ה
306 (271)	רכב שלא נאסר לשימוש לפי תקנות 306 או 307	ב
314 (272)	(ד)	ב

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
335 (273)	בעוצמת אור בלתי שווה	א
341(א) (274)		ב
342(א) (275)		ב
342(ג) (276)		ב
343(א) (277)		א
350(א) (278)		ב
351 (279)		א
356(א) (280)		א
357(א) (281)		א
358(א) (282)		א
359(ג) (283)		א
359(ד) (284)		א
360 (285)		א
362 (286)		א
363 (287)		ג
364 (288)		ג
364(ב) (289)		ד
365 (290)		א
366 (291)		ב
367 (292)		א
368 (293)		ב
370 (294)		ב
370 (295)		א
370ג(ב) (296)		ב
383א (297)		ב
383ב (298)		ב
383ג (299)		ב
383ד (300)		ב
383ה (301)		ב
383ו (302)		ב
383ז (303)		ב
383ט (304)		ב
383י (305)		ב

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
(306) 397(א)		ג
(307) 405		ב
(308) 411		א
(309) 418		א
(310) 420		ב
(311) 422		א
(312) 423		ג
(313) 425(ב)		ב
(314) 428		ב
(315) 429		ב
(316) 435		א
(317) 436		ב
(318) 437(1)		ג
(319) 437(2)		א
(320) 438		א
(321) 439		ג
(322) 440		א
(323) 441		ב
(324) 443		ב
(325) 448		ב
(326) 452		א
(327) 453		ב
(328) 456		ב
(329) 458		ג
(330) 459		א
(331) 461		ב
(332) 462(א)	למעט כלבים בלא זמם	א
(333) 462(א)	בכלבים בלא זמם	ב
(334) 463(1) או (2)		א
(335) 464(א)		א
(336) 478(א)(3) או (4)		א
(337) 483(א)		ב
(338) 488		ד

מס' תקנה	פירוט נוסף להפרה	דרגת קנס
500 (339)		ג
504 (340)		ב
506 (341)		א
507 (342)		ב
516 (343)		ג
517 (344)		ג
569 (345)		ב
570 (346)		ב

תוספת שנייה

(סעיף 31א))

גופים ובעלי תפקידים הרשאים לקבל מידע ממרשם התעבורה המינהלי

- (1) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – לשם מתן רישיון שהוא מוסמך לתת לפי חיקוק, או לשם חידושו, התלייתו או ביטולו.
- (2) רשות הרישוי – לשם מתן רישיון או היתר לפי פקודת התעבורה ולשם ביצוע ההוראות לעניין שיטת הניקוד לפי סעיף 69א לפקודה האמורה.
- (3) רופא מוסמך או ועדת ערר – מידע על מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה העומד לבדיקה של רופא מוסמך לשם מתן אישור רפואי לנהיגה לפי תקנה 194 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961²⁵; בפרט זה, "ועדת ערר" – כמשמעותה בסעיף 55א לפקודת התעבורה.
- (4) מפקח או גורם מוסמך כהגדרתו בסעיף 7(א).
- (5) היועץ המשפטי לממשלה ובא כוחו, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים ותובע.
- (6) המשטרה הצבאית.
- (7) בית משפט או בית דין, באחת מאלה:
 - (א) הגילוי הוא מהותי לנושא הדיון;
 - (ב) הגילוי נדרש לבירור מהימנותו של עד ובעל דין ביקש את הגילוי.
- (8) פרקליט צבאי או תובע צבאי.
- (9) עורך דין אשר קיבל ייפוי כוח לכך מהאדם שהמידע עליו; לעניין זה, "עורך דין" – לרבות מתמחה המועסק על ידו.
- (10) גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי.
- (11) עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן:
 - (א) חוק גיל הנישואין, התש"ו-1950²⁶;
 - (ב) חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955²⁷;

²⁵ ק"ת התשכ"א, עמ' 2525.

²⁶ ס"ח התש"י, עמ' 286.

²⁷ ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

- (ג) חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958²⁸;
- (ד) חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960²⁹;
- (ה) חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966³⁰;
- (ו) חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969³¹;
- (ז) חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981³²;
- (ח) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996³³.
- (12) הממונה על רישוי אומנה כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016³⁴, לענין קביעת כשירות של אומנים כהגדרתם בחוק האמור.
- (13) קציני מבחן.

²⁸ ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

²⁹ ס"ח התש"ך, עמ' 52.

³⁰ ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

³¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

³² ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

³³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.

³⁴ ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

